

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมมาธิราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL

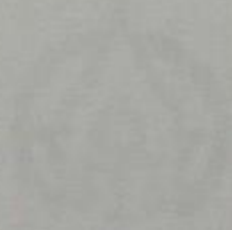


ISSN 0857-9776

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2/1

เมษายน - สิงหาคม
2560

- ✧ แนะนำกฎหมายใหม่
- ✧ คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา
- ✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา
- ✧ เฉลยข้อสอบบัณฑิตศึกษา



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน

ท่าน

เรียน

วิเคราะห์ข้อสอบ

ข้อสอบ

เรื่อง

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อสอบข้อนี้เป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับ
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อสอบข้อนี้เป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับ
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงคริต ดลเจิม

คำถาม

นางคำแก้วตกลงขายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน “กข 3456 กรุงเทพมหานคร” ของตนให้แก่ นายทศพล ในราคา 700,000 (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยทำสัญญากันในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554 และได้ตกลงส่งมอบและชำระราคาในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555 ปรากฏว่าก่อนถึงวันที่ส่งมอบและชำระราคา รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน “กข 3456 กรุงเทพมหานคร” ดังกล่าว เสียหายอย่างสิ้นเชิงจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า สิทธิหน้าที่ของนายคำแก้วและนายทศพล ตามสัญญาซื้อขายมีอยู่เช่นไร จงอธิบาย

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 370 บัญญัติไว้ว่า ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์สินในทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง และทรัพย์สินนั้นสูญหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง อันจะโทษลูกหนี้มิได้ไซ้ ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้

วินิจฉัย

กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่าสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันโดยในมูลหนี้ส่งมอบทรัพย์สินได้แก่รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน “กข 3456 กรุงเทพมหานคร” นั้น เจ้าหนี้คือ นายทศพล (ผู้ซื้อ) ที่มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ คือนางคำแก้ว (ผู้ขาย) ส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ดังกล่าวให้แก่ตน ส่วนลูกหนี้คือนางคำแก้วที่มีหน้าที่ส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าให้แก่ นายทศพล เมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน “กข 3456 กรุงเทพมหานคร” ของนางคำแก้ว ซึ่งเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งแล้ว หมายความว่า สัญญาสามารถระบุได้แน่นอนแล้วว่าทรัพย์สินที่จะทำการโอนกรรมสิทธิ์คือทรัพย์สินชิ้นใด เมื่อรถยนต์ของนางคำแก้วเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งแล้ว จะส่งผลไปถึงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวรถยนต์ที่กรรมสิทธิ์ในตัวรถยนต์คันนี้ย่อมโอนไปยังนายทศพลตั้งแต่วันที่นางคำแก้วและนายทศพลทำสัญญาซื้อขายกัน คือวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยเป็นคนละส่วนกับการส่งมอบและชำระราคาที่ถือเป็นเพียงการปฏิบัติตามสัญญาที่อาจกำหนดให้เกิดขึ้นหลังจากวันที่สัญญาเกิดขึ้นไปแล้วก็ได้

เช่นนี้ ผลตาม ปพพ.มาตรา 370 กรณีเมื่อเกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิงจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 อันเป็นความเสียหายจากภัยธรรมชาติ จึงเป็นกรณีที่ไม้อาจจะโทษลูกหนี้ คือนางคำแก้ว (ผู้ขาย) ได้ ผลที่ตามมาคือความเสียหายในรถยนต์นี้ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้คือ นายทศพล (ผู้ซื้อ) เนื่องจากในขณะที่เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของนางคำแก้วนั้นกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ได้โอนไปยังนายทศพลแล้วตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

สรุป

ดังนั้น นายทศพลยังคงต้องมีหน้าที่ชำระราคาค่ารถยนต์ดังกล่าวให้แก่นางคำแก้ว โดยที่นายทศพลไม่มีสิทธิเรียกร้องให้นางคำแก้วส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวให้แก่ตน

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องหลักการทั่วไปของสัญญาต่างตอบแทนในกรณีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ซึ่งเมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน “กข 3456 กรุงเทพมหานคร” ของนางคำแก้ว ซึ่งเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งแล้ว ก็จะส่งผลไปถึงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนี้ย่อมโอนไปยังนายทศพลตั้งแต่วันที่นางคำแก้วและนายทศพลทำสัญญาซื้อขายกัน คือวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยเป็นคนละส่วนกับการส่งมอบและชำระราคาที่ถือเป็นเพียงการปฏิบัติตามสัญญาที่อาจกำหนดให้เกิดขึ้นหลังจากวันที่สัญญาเกิดขึ้นไปแล้วก็ได้ ซึ่งผลตามปพพ.มาตรา 370 กรณีเมื่อเกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิงจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 อันเป็นความเสียหายจากภัยธรรมชาติ จึงเป็นกรณีที่ไม้อาจจะโทษลูกหนี้ คือนางคำแก้ว (ผู้ขาย) ได้ ผลที่ตามมาคือความเสียหายในรถยนต์นี้ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้คือ นายทศพล (ผู้ซื้อ) เนื่องจากในขณะที่เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของนางคำแก้วนั้นกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ได้โอนไปยังนายทศพลแล้วตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554 นายทศพลยังคงต้องมีหน้าที่ชำระราคาค่ารถยนต์ดังกล่าวให้แก่นางคำแก้ว โดยที่นายทศพลไม่มีสิทธิเรียกร้องให้นางคำแก้วส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวให้แก่ตน

ในข้อนี้ส่วนใหญ่ นักศึกษาจะตอบผิดเนื่องจากยังไม่เข้าใจหลักการหลักการทั่วไปของสัญญาต่างตอบแทนในกรณีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งโดยส่วนใหญ่วินิจฉัยไปในทำนองเดียวกัน คือ เมื่อทรัพย์สินอยู่ในความครอบครองของผู้ใดในขณะที่เกิดภัยธรรมชาติ คู่กรณีผู้ครอบครองทรัพย์สินอยู่ย่อมต้องรับผลในความเสียหายนั้นซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น นักศึกษาควรศึกษาหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถวินิจฉัยกฎหมายได้อย่างถูกต้อง



กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

อาจารย์ กฤติญา เกิดลาภผล

คำถาม

ข้อ 1 นายสมชายยืมรถยนต์ของนายสมศักดิ์เพื่อไปช่วยงานเทศกาลอาหารที่ภูเก็ต ต่อมานายสมศักดิ์ต้องการใช้รถยนต์คันดังกล่าว จึงบอกกล่าวไปยังนายสมชายให้นำรถยนต์มาคืน แต่นายสมชายบอกว่างานเทศกาลอาหารยังไม่แล้วเสร็จ เหลืออีก 3 วัน แล้วจะนำรถยนต์ไปส่งคืน ในระหว่าง 3 วันที่นายสมชายยังไม่ได้นำรถยนต์ไปส่งคืนนายสมศักดิ์นั้นเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมอย่างฉับพลัน ท่วมรถยนต์คันดังกล่าวเสียหายทั้งคัน นายสมชายไม่ยอมใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่นายสมศักดิ์เจ้าของรถ อ้างว่าไม่ใช่ความผิดของตน ข้ออ้างดังกล่าวฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 204 บัญญัติว่า

“ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ร ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว”

(4 คะแนน)

มาตรา 219 บัญญัติว่า

“ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไซ้ร ท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้ นั้น

ถ้าภายหลังที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้วนั้น ลูกหนี้กลายเป็นคนไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ไซ้ร ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการณ์ที่ทำให้การชำระหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยฉะนั้น”

(4 คะแนน)

วินิจฉัย

จากโจทย์ หนี้จากข้อเท็จจริงนี้เป็นหนี้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ มิใช่ตามวันแห่งปฏิทิน ตาม ม.204 วรรคแรก การที่นายสมศักดิ์เจ้าหนี้ต้องการใช้รถยนต์และได้บอกกล่าวไปยังนายสมชายลูกหนี้ให้นำรถมาคืนให้ในขณะที่สัญญาียังไม่สิ้นสุด หนี้จึงยังไม่ถึงกำหนดชำระเพราะนายสมชายยืมรถยนต์นายสมศักดิ์ไปใช้ในเทศกาลอาหาร

ซึ่งยังเหลืออีก 3 วันดังกล่าว เมื่อหนึ่งนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระค่าเดือนของนายสมศักดิ์จึงไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด นายสมชายจึงไม่ได้ผิดนัดเพราะเขาเดือน ตามมาตรา 204 วรรคแรก

ต่อมาเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมอย่างฉับพลัน ทำให้รถยนต์ที่นายสมชายยืมนายสมศักดิ์มาเสียหายทั้งคัน ทำให้การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ ซึ่งนายสมชายลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อนายสมชายไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุดังกล่าวจึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ นั้น ตามมาตรา 219

(10 คะแนน)

สรุป

ข้ออ้างของสมชายฟังขึ้น เพราะนายสมชายมิได้ผิดนัดชำระหนี้ และการที่รถยนต์คันดังกล่าวเสียหายทั้งคันเกิดจากเหตุการณ์ซึ่งนายสมชายไม่ต้องรับผิดชอบและเกิดขึ้นภายหลังการก่อหนี้

(2คะแนน)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษาในเรื่อง **หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ และเหตุการณ์ที่ทำให้การชำระหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ** ข้อผิดพลาดของนักศึกษาที่ตรวจพบคือ

1. ในส่วนของเนื้อหา

1.1. นักศึกษาบางส่วนวิเคราะห์ผิดว่ากรณีนี้มิใช่หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ เพราะเข้าใจว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มีกรณีเดียวคือเป็นไปตามเวลาแห่งปฏิทิน นักศึกษาไม่ทราบว่า “หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้” จะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ

(1) **หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ มิใช่ตามวันแห่งปฏิทิน** ตาม ม.204 วรรคแรก “ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้ว”

(2) **หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามวันแห่งปฏิทิน** ตาม ม.204 วรรคสอง “ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่บอกกล่าว”

ซึ่งหนี้ในข้อนี้เป็นไปตามข้อ (1) **หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มิใช่ตามวันแห่งปฏิทิน** ตาม ม.204 วรรคแรก

1.2. ในส่วนของผลของการที่หนี้ยังไม่ถึงกำหนดเวลาชำระ แม้เจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้ ลูกหนี้จึงยังไม่ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเจ้าหนี้เดือน คำเตือนของเจ้าหนี้จึงไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด

1.3 ยกหลักกฎหมายกฎหมายผิดเรื่อง

ข้อผิดพลาดที่พบคือข้อนี้เป็นเรื่องหนี้แต่นักศึกษาบางส่วนตอบเป็นเรื่องละเมิด และที่น่าหนักใจมากคือยกเอาหลักกฎหมายวิชาอื่นมาตอบ วิชานี้เป็นวิชากฎหมายแพ่ง 2 แต่นักศึกษาบางส่วนกลับไปยกหลักกฎหมายอาญาเรื่องทำให้เสียทรัพย์มาวินิจฉัย

2. ในส่วนของวิธีการตอบข้อสอบ

2.1. นักศึกษาไม่อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนการวินิจฉัยข้อเท็จจริงทำให้ปรับใช้หลักกฎหมายผิด นักศึกษาไม่สามารถนำหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ปรับแล้วนำมาเขียนเป็นคำตอบได้

นักศึกษาจึงต้องฝึกทักษะการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อกฎหมายในการตอบข้อสอบอัตรนี้

2.2. นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ภาษากฎหมายในการเขียนตอบข้อสอบ

นักศึกษาขาดการฝึกฝนในการเขียนตอบ การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายนั้น นักศึกษาต้องเขียนตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบประเด็นเป็นขั้นเป็นตอนกะทัดรัด โดยใช้ภาษากฎหมาย ซึ่งจะต้องตอบถูกต้องตรงประเด็นครบถ้วน ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษากฎหมาย ชัดเจน กะทัดรัด ไม่ฟุ่มเฟือย

นักศึกษาจึงต้อง ฝึกทักษะการเขียนตอบข้อสอบให้มาก

2.3 นักศึกษาไม่ตอบในประเด็นที่โจทย์ถาม

การตอบไม่ตรงคำถาม ความผิดพลาดในการตอบลักษณะนี้ อาจจะทำให้ไม่ได้คะแนนเลยทั้งที่นักศึกษาอุตส่าห์เขียนคำตอบมายาว

ทางแก้ คือให้นักศึกษาขีดเส้นใต้คำถาม เพื่อเน้นให้เห็นว่าคำถามถามอะไรกันแน่ เวลาเขียนคำตอบจะได้ไม่หลงประเด็น และเมื่อเขียนเสร็จแล้วต้องอ่านทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ตอบคำถามโจทย์ข้อนี้ถูกต้องแล้ว

2.4 นักศึกษาไม่มีการสรุปคำตอบเมื่อวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนักศึกษาต้องสรุปคำตอบเช่นนี้นักศึกษาจะได้คะแนนในส่วนสรุปด้วย 2 คะแนน

2.5 ลอกคำถามมาตอบ หรือบรรยายคำถามซ้ำ การลอกคำถามมาตอบย่อมไม่ได้คะแนนจากอาจารย์ผู้ตรวจ



กฎหมายแพ่ง 3

รองศาสตราจารย์วรวิทย์ เทพทอง

คำถาม

นายแชมป์หมั้นกับนางสาวยุวดาด้วยสร้อยคอทองคำ 1 เส้น ตกลงกันว่าจะสมรสกันอีก 6 เดือน ในระหว่างนั้นนายแชมป์คบหากับนางสาวมณีหลานสาวของนางสาวยุวดา จนนายแชมป์หลงรักนางสาวมณี นางสาวมณีเสียใจมากที่นายแชมป์หมั้นกับนางสาวยุวดา จนในที่สุดนายแชมป์กับนางสาวมณีแอบได้เสียกัน หลังจากที่นางสาวยุวดาทราบเรื่อง ทั้งนายแชมป์และนางสาวยุวดาต่างก็ปฏิเสธการสมรสกันและนายแชมป์เรียกสร้อยคอทองคำคืนจากนางสาวยุวดา ส่วนนางสาวยุวดาจะเรียกค่าทดแทนจากนางสาวมณี

ให้วินิจฉัยว่า นายแชมป์จะปฏิเสธการสมรสและเรียกสร้อยคอทองคำคืนจากนางสาวยุวดา และนางสาวยุวดาจะเรียกค่าทดแทนจากนางสาวมณีได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1437 บัญญัติว่า “การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น

เมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง”

มาตรา 1438 บัญญัติว่า “การหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้ ถ้าได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญาหมั้น ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ”

มาตรา 1439 บัญญัติว่า “เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดชอบค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย”

มาตรา 1445 บัญญัติว่า “ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้น เมื่อได้บอกเลิกสัญญาหมั้นแล้วตามมาตรา 1442 หรือมาตรา 1443 แล้วแต่กรณี”

วินิจฉัยตามปัญหานายแชมป์หมั้นกับนางสาวยุวดาด้วยสร้อยคอทองคำ 1 เส้น สร้อยคอทองคำของหมั้นนั้นย่อมตกเป็นสิทธิของนางสาวยุวดาตามปพพ.มาตรา 1437 ตกลงกันว่าจะสมรสกันอีก 6 เดือน ในระหว่างนั้นนายแชมป์คบหากับนางสาวมณีหลานสาวของนางสาวยุวดา จนนายแชมป์หลงรักนางสาวมณี นางสาวมณีเสียใจมากที่นายแชมป์หมั้นกับนางสาวยุวดา จนในที่สุดนายแชมป์กับนางสาวมณีแอบได้เสียกัน หลังจากที่นางสาวยุวดาทราบเรื่อง นายแชมป์จึงปฏิเสธการสมรสและเรียกสร้อยคอทองคำคืนจากนางสาวยุวดา เช่นนี้ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสำคัญอันเกิดขึ้นแก่นางสาวยุวดีหญิงคู่หมั้นที่จะเป็นเหตุให้ไม่สมควรสมรสด้วยแต่อย่างใด ดังนั้นการที่นายแชมป์ปฏิเสธการสมรสย่อมกระทำได้ เพราะการหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะบังคับให้สมรส ตาม ปพพ. มาตรา 1438 แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการสมรสดังกล่าวย่อมทำให้นายแชมป์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น ตามปพพ.มาตรา 1439 และไม่มีสิทธิเรียกสร้อยคอ

ทองคำของหมั้นคืนแต่ประการใด ส่วนนายแชมป์ได้ร่วมประเวณีกับนางสาวมณีหลานสาวของนางสาวยุวดาโดยนางสาวมณีรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้นแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านางสาวยุวดาได้บอกเลิกสัญญาหมั้นโดยการปฏิเสธการสมรสแล้วย่อมมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากนางสาวมณีได้ ตามพพ.มาตรา 1445

สรุป

นายแชมป์ปฏิเสธการสมรสได้ แต่จะเรียกสร้อยคอทองคำคืนจากนางสาวยุวดาไม่ได้ ส่วนนางสาวยุวดาเรียกค่าทดแทนจากนางสาวมณีได้

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องการหมั้นซึ่งมีประเด็นให้นักศึกษาวินิจฉัยเรื่องการผิดสัญญาหมั้น การเรียกของหมั้นคืน และการเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งมาร่วมประเวณีกับคู่หมั้น ในการวินิจฉัยของนักศึกษาหลายคนยังตอบคลาดเคลื่อนไปมากซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจระหว่งการผิดสัญญาหมั้นกับการบอกเลิกสัญญาหมั้น ข้อเท็จจริงตามปัญหา นายแชมป์หมั้นกับนางสาวยุวดาแล้วนายแชมป์แอบได้เสียกับนางสาวมณี หลังจากที่นางสาวยุวดาทราบเรื่องทั้งนายแชมป์และนางสาวยุวดาต่างก็ปฏิเสธการสมรสกัน เช่นนี้การปฏิเสธการสมรสของนางสาวยุวดานั้นเป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้นตามพพ.มาตรา 1443 มิได้เป็นการผิดสัญญาหมั้นแต่อย่างใด ส่วนการปฏิเสธการสมรสของนายแชมป์นั้นเป็นการผิดสัญญาหมั้นตามพพ.มาตรา 1439 อย่างไรก็ตาม นายแชมป์มีสิทธิที่จะปฏิเสธการสมรสได้เพราะการหมั้นไม่เป็นเหตุบังคับให้สมรสตามพพ.มาตรา 1438 ดังนั้นนายแชมป์จึงเรียกสร้อยคอทองคำคืนจากนางสาวยุวดาไม่ได้ และที่นางสาวยุวดาเรียกค่าทดแทนจากนางสาวมณีได้นั้นก็เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 1445 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ คือ 1) ผู้อื่นได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้น 2) โดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้น และ 3) คู่หมั้นอีกฝ่ายได้บอกเลิกสัญญาหมั้นแล้ว

จากการตรวจข้อสอบพบว่า มีนักศึกษาตอบผิดหรือคลาดเคลื่อนไปดังนี้ คือ 1) วินิจฉัยว่านายแชมป์ผิดสัญญาหมั้น จึงปฏิเสธการสมรสไม่ได้ ที่ถูกต้องต้องตอบว่านายแชมป์ปฏิเสธการสมรสได้ แต่การปฏิเสธเช่นนั้นเป็นการผิดสัญญาหมั้น 2) ข้อสอบนี้ไม่ได้ถามประเด็นเรียกค่าทดแทนจากนายแชมป์ แต่กลับไปถามว่านายแชมป์เรียกสร้อยคอทองคำคืนจากนางสาวยุวดาหรือไม่ ซึ่งเป็นเหตุให้นักศึกษาที่ไม่เข้าใจเรื่องผิดสัญญาหมั้นกับบอกสัญญาหมั้นอย่างชัดเจน ไขว่ไขวไปใหญ่ นักศึกษาบางคนตอบว่าเรียกสร้อยคอทองคำคืนไม่ได้เพราะนายแชมป์ผิดสัญญาหมั้นโดยไม่ยกหลักกฎหมายมาวินิจฉัยประกอบเหตุผล นักศึกษาบางคนยกพพ.มาตรา 1440 มาตรา 1444 มาวินิจฉัย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ถามเลย 3) ประเด็นเรียกของหมั้นคืน กรณีที่นายแชมป์จะเรียกของหมั้นคืนได้นั้นต้องเป็นกรณีนางสาวยุวดาหญิงคู่หมั้นผิดสัญญาหมั้นตามพพ.มาตรา 1439 หรือนางสาวยุวดาหญิงคู่หมั้นมีเหตุสำคัญจนนายแชมป์ชายคู่หมั้นบอกเลิกสัญญาหมั้นพพ.มาตรา 1442 ซึ่งข้อเท็จจริงของนางสาวยุวดาไม่เข้ากรณิดังกล่าวเลย นายแชมป์จึงเรียกของหมั้นคืนจากนางสาวยุวดาไม่ได้ 4) ส่วนการเรียกค่าทดแทนจากนางสาวมณีนั้น ปรากฏว่านางสาวมณีรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้นแล้ว และนางสาวยุวดาได้บอกเลิกสัญญาหมั้นโดยการปฏิเสธการสมรสแล้วย่อมมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากนางสาวมณีได้ ตามพพ.มาตรา 1445 ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 1445 ชัดเจน เป็นที่เสียดายที่นักศึกษาหลายคนจำตัวบทไม่ได้แม้ได้พยายามแต่งขึ้นมาเองก็ยังไม่ถูกต้องย่อมทำให้เสียคะแนนในส่วนนี้ไป

คำถาม

นางกนกวรรณอยู่กินฉันสามีภริยากับนายยอดชายมีบุตรด้วยกันคือนายพิชัย นายพิชัยจดทะเบียนรับนายเอนกเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมานางกนกวรรณทำพินัยกรรมแบบธรรมดาโดยให้นางมะลิวัลย์พี่สาวคนเดียวของตนเขียนพินัยกรรมลงวันเดือนปีที่ทำ ยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้นายพิชัยแต่เพียงผู้เดียวโดยนางกนกวรรณลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้นต่อหน้านางมะลิวัลย์พี่สาวและนายสุพรรณเป็นพยานแล้วพยานทั้งสองคนได้ลงลายมือชื่อรับรองพินัยกรรมนั้น หลังจากนั้นนายพิชัยประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย ต่อมานางกนกวรรณล้มป่วยและถึงแก่ความตายโดยมีมรดกทั้งสิ้นได้แก่ที่ดินหนึ่งแปลงมูลค่า 10 ล้านบาทและเงินสดในธนาคารอีกจำนวน 2 ล้านบาท

จงแบ่งมรดกของนางกนกวรรณว่าจะตกได้แก่ใคร เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนี้ก็ได้อีก กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น”

มาตรา 1620 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย”

มาตรา 1629 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมมีลำดับเท่ากัน และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ

(1) ผู้สืบสันดาน...

(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน....

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635”

มาตรา 1630 บัญญัติว่า “ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย แต่ความในวรรคก่อนนี้มีให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่กัน แล้วแต่กรณี และมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร”

มาตรา 1639 บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแก่ความตาย หรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าบุคคลนั้นมีผู้สืบสันดานก็ให้ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่ ถ้าผู้สืบสันดานคนใดของบุคคลนั้นถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกเช่นเดียวกัน ก็ให้ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่ และให้มีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะส่วนแบ่งของบุคคลเป็นราย ๆ สืบต่อกันเช่นนี้ไปจนหมดสาย”

มาตรา 1643 บัญญัติว่า “สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้เฉพาะแก่ผู้สืบสันดานโดยตรง ผู้บุพการีหาไม่มีสิทธิดังนั้นไม่”

มาตรา 1698 บัญญัติว่า “ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้น ย่อมตกไป

(1) เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม...”



มาตรา 1699 บัญญัติว่า “ถ้าพินัยกรรม หรือข้อกำหนดในพินัยกรรม เกี่ยวกับทรัพย์สินรายใดเป็นอันไร้ผล ด้วยประการใด ๆ ทรัพย์สินรายนั้นตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือได้แก่แผ่นดินแล้วแต่กรณี”

วินิจฉัยตามปัญหานางกนกวรรณอยู่กินฉันสามีภริยากับนายยอดชายมีบุตรด้วยกันคือนายพิชัย นายพิชัย จดทะเบียนรับนายเอนกเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมานางกนกวรรณทำพินัยกรรมแบบธรรมดาโดยให้นางมะลิวัลย์พี่สาว คนเดียวของตนเขียนพินัยกรรมลงวันเดือนปีที่ทำ ยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้นายพิชัยแต่เพียงผู้เดียวโดยนางกนกวรรณ ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้นต่อหน้านางมะลิวัลย์พี่สาวและนายสุวรรณเป็นพยานแล้วพยานทั้งสองคนได้ลงลายมือ ชื่อรับรองพินัยกรรมนั้น เช่นนี้ พินัยกรรมที่ทำนั้นย่อมสมบูรณ์ตามแบบธรรมดา ตามปพพ.มาตรา มาตรา 1657 วรรค หนึ่ง ที่บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนี้ก็ได้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อ รับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น”

ข้อเท็จจริงปรากฏว่านายพิชัยในฐานะผู้รับพินัยกรรมประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายก่อนนางกนกวรรณ ผู้ทำพินัยกรรม เช่นนี้ ข้อกำหนดในพินัยกรรมย่อมตกไปตามปพพ.มาตรา 1698 (1) เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำ พินัยกรรม ดังนั้น ทรัพย์สินตามพินัยกรรมย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามปพพ.มาตรา 1699 ประกอบปพพ. มาตรา 1620 วรรคหนึ่ง กรณีทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์สินมรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของ ผู้ตายนั้นตามกฎหมาย เมื่อต่อมานางกนกวรรณถึงแก่ความตาย มีทายาทโดยธรรมได้แก่ นายพิชัยผู้สืบสันดานซึ่งเป็น ทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ตามปพพ.มาตรา 1629 (1) ส่วนนางมะลิวัลย์พี่สาวเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 3 ตาม ปพพ.มาตรา 1629 (3) สำหรับนายยอดชายไม่เป็นทายาทโดยธรรมของนางกนกวรรณเพราะไม่ได้จดทะเบียนเป็น คู่สมรส

ข้อเท็จจริงปรากฏว่านายพิชัยผู้สืบสันดานซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ถึงแก่ความตายก่อนนางกนก วรรณเจ้ามรดกตาย เช่นนี้เป็นกรณีที่จะมีการรับมรดกแทนที่ตามปพพ.มาตรา 1639 ซึ่งกำหนดให้ผู้สืบสันดานของ บุคคลนั้นเข้ารับมรดกแทนที่ได้ แต่สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้เฉพาะแก่ผู้สืบสันดานโดยตรง ตามปพพ.มาตรา 1643 เท่านั้น เมื่อนายพิชัยมีนายเอนกเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งมิได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยแท้จริงของนายพิชัย นายเอนก บุตรบุญธรรมนั้นจึงมิใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงที่จะเข้ารับมรดกแทนที่นายพิชัยได้ เช่นนี้จึงเป็นกรณีที่ไม่มีผู้รับมรดกแทนที่ ได้ ดังนั้น ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปของนางกนกวรรณเจ้ามรดกได้แก่นางมะลิวัลย์พี่สาวในฐานะทายาทโดยธรรม ลำดับที่ 3 จึงมีสิทธิในทรัพย์สินมรดกทั้งหมดของนางกนกวรรณ

สรุป มรดกของนางกนกวรรณได้แก่ที่ดินหนึ่งแปลงมูลค่า 10 ล้านบาทและเงินสดในธนาคารอีกจำนวน 2 ล้านบาท ตกได้แก่นางมะลิวัลย์ในฐานะทายาทโดยธรรมแต่เพียงผู้เดียว

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องพินัยกรรมและการแบ่งมรดก นักศึกษาต้องพิจารณาคำถามให้รอบคอบว่าใครคือเจ้ามรดก นักศึกษาบางคนไปแบ่งมรดกผิดคนเมื่อจะกลับมาตอบใหม่หมดเวลาเสียแล้วทำให้ผิดพลาดไปอย่างน่าเสียดาย ข้อนี้ นางกนกวรรณเป็นเจ้ามรดก สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ มรดกมีอะไร ซึ่งข้อสอบจะบอกมาให้แล้ว นักศึกษาหลายคน ยังไปวินิจฉัยสินสมรส สิ้นส่วนตัวอีก ทำให้ผิดพลาดไป ในข้อนี้มรดกคือที่ดินหนึ่งแปลงมูลค่า 10 ล้านบาทและเงินสด ในธนาคารอีกจำนวน 2 ล้านบาท ต่อไปที่นักศึกษาต้องพิจารณาคือเจ้ามรดกทำพินัยกรรมหรือไม่ ถ้าทำพินัยกรรม ๆ นั้น ถูกต้องตามแบบหรือไม่ มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะ ข้อนี้เจ้ามรดกทำพินัยกรรมแบบธรรมดา ตามปพพ.มาตรา 1656

ซึ่งพินัยกรรมแบบนี้ใครเขียน ใครพิมพ์ก็ได้ สำคัญตรงที่ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน 2 คน พร้อมกัน นักศึกษาบางคนตอบว่าพินัยกรรมเป็นโมฆะ เพราะผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้เขียนด้วยมือตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษา ยังเข้าใจพินัยกรรมแบบอื่นๆ ไม่ดีพอ หรืออาจเกิดจากการเก็งข้อสอบจึงดูมาแต่เฉพาะพินัยกรรมแบบเขียนเอง ซึ่ง นักศึกษาไม่ควรทำเช่นนั้น ควรศึกษาให้เข้าใจเพราะพินัยกรรมแบบอื่นก็มีความสำคัญ เมื่อวินิจฉัยว่าพินัยกรรมสมบูรณ์ แล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือข้อกำหนดในพินัยกรรมว่ามีผลใช้บังคับได้หรือไม่ หากข้อใดใช้บังคับไม่ได้ ทรัพย์มรดก ส่วนนั้นจะตกได้แก่ทายาทโดยธรรมตามปพพ.มาตรา 1620 วรรคหนึ่ง สำหรับข้อสอบนี้ ข้อกำหนดพินัยกรรมที่ยก ทรัพย์มรดกทั้งหมดให้นายพิชัยแต่เพียงผู้เดียวนั้น ใช้บังคับไม่ได้เพราะนายพิชัยถึงแก่ความตายไปก่อนเจ้ามรดก ดังนั้น ทรัพย์มรดกทั้งหมดจึงตกได้แก่ทายาทโดยธรรมตามปพพ.มาตรา 1698 (1) และมาตรา 1699 จากข้อเท็จจริงเจ้า มรดกมีทายาทโดยธรรมคือนายพิชัยบุตร เป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ตามปพพ.มาตรา 1629 (1) นางกนกวรรณ เป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 3 ตามปพพ.มาตรา 1629 (2) ส่วนนายยอดชาย ไม่ใช่คู่สมรสจึงไม่เป็นทายาทโดยธรรม ตามปพพ.มาตรา 1629 วรรคท้าย นักศึกษาหลายคนไม่รอบคอบหรือไม่เข้าใจและไปวินิจฉัยว่านายยอดชายเป็นคู่ สมรส จึงทำให้คำตอบคลาดเคลื่อนไป ประเด็นที่สำคัญของข้อสอบนี้อยู่ตรงที่การรับมรดกแทนที่ของนายพิชัย เนื่องจากโดยปกติมรดกต้องตกได้แก่นายพิชัยบุตรซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 เมื่อนายพิชัยถึงแก่ความตายไป ก่อนเจ้ามรดกจึงต้องมีการรับมรดกแทนที่และผู้ที่รับมรดกแทนที่นายพิชัยได้ก็ต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงของนาย พิชัยตามปพพ.มาตรา 1639 และมาตรา 1643 ซึ่งต้องเป็นผู้สืบสายโลหิตอย่างแท้จริงของนายพิชัย ปรากฏว่านายเอนก เป็นบุตรบุญธรรมของนายพิชัย ไม่ได้สืบสายโลหิตอย่างแท้จริงของนายพิชัย จึงไม่อาจรับมรดกแทนที่นายพิชัยได้ นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยผิดโดยตอบว่านายสุวรรณรับมรดกแทนที่นายพิชัยได้โดยตอบว่านายสุวรรณเป็นผู้สืบสันดาน ตามปพพ.มาตรา 1627 สรุปแล้วมรดกทั้งหมดของนางกนกวรรณจึงต้องตกได้แก่นางกนกวรรณเป็นทายาทโดยธรรม ลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นลำดับถัดไปแต่เพียงผู้เดียว

ข้อแนะนำ

ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหามากโดยรวมบทบัญญัติบรรพ 5 ครอบครัวและบรรพ 6 มรดก มาอยู่ด้วยกัน จากปพพ.ที่มีทั้งหมด 6 บรรพ ข้อสอบนี้ไม่ได้ยากเกินกว่ามาตรฐาน และเป็นธรรมชาติของเนื้อหา กฎหมายลักษณะนี้ที่ประกอบด้วยหลายมาตราในการวินิจฉัย ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพิจารณาหลักกฎหมายที่จะนำมา ใช้ในการวินิจฉัยให้อย่างทั่วถึง รอบคอบ และวินิจฉัยให้เป็นไปตามลำดับของข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพราะการให้ คะแนนในส่วนวินิจฉัยจะถูกแบ่งเป็นประเด็นย่อย ๆ เมื่อนักศึกษาวินิจฉัยถึงย่อมนจะได้คะแนนในส่วนนั้น และขออย่า ได้เก็งข้อสอบในลักษณะที่เน้นเพียงมาตราเดียวในแต่ละข้อซึ่งไม่อาจที่จะสอบผ่านได้เลย ทำขี้นข้อเป็นกำลังใจให้ นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจเพื่อความรู้ที่ตนจะได้ต่อไป



วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคทฤษฎีทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

ปรีดาต้องการฆ่านิยม วันหนึ่งนิยมมาหาปรีดาที่บ้านพัก ปรีดาสบโอกาสจึงนำยาพิษผสมในน้ำส้มแล้วนำไปให้นิยมที่ห้องรับแขก จากนั้นปรีดาก็ขอตัวออกไปโดยบอกว่าให้นิยมนั่งรอตก่อน เพราะจะออกไปซื้อของที่ตลาด หลังจากปรีดาออกไปแล้วนิยมาก็ยังไม่ดื่มน้ำส้มแก้วนั่นเลย นิยมนึกขึ้นมาได้ว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ในรถจึงเดินออกมาจากบ้านไปที่รถซึ่งจอดอยู่หน้าบ้าน ปรากฏว่าเปรมจิตภรรยาของปรีดาเพิ่มตีนอนแล้วรู้สึกกระหายน้ำ เมื่อเดินเข้ามาในห้องรับแขกเห็นน้ำส้มวางอยู่จึงยกขึ้นดื่มจนหมดแก้ว สักครู่หนึ่งเปรมจิตก็เสียชีวิตจากฤทธิ์ของยาพิษ

ปรีดาถูกจับได้ว่าเป็นผู้วางยาพิษ จึงถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่านิยมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาฆ่าเปรมจิตโดยไตร่ตรองไว้ก่อนด้วย ปรีดายอมรับว่ามีเจตนาฆ่านิยมจริง แต่ก็อ้างว่าตนไม่ขอรับผิดชอบในการตายของเปรมจิตเพราะไม่มีเจตนาจะฆ่าและเป็นคราวเคราะห์ของเปรมจิตที่มาดื่มน้ำส้มแก้วนั่นเอง

จงวินิจฉัยว่าข้ออ้างของปรีดาดังกล่าวรับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

จากกรณีดังกล่าวมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 60 ประมวลกฎหมายอาญา วางหลักว่า

ผู้ใดเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการ กระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแกื่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้น แต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้น เพราะฐานะของบุคคล หรือเพราะ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลร้าย มิให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้น

วินิจฉัย

การกระทำโดยพลาดต่อบุคคลตามมาตรา 60 ดังกล่าว แม้ผู้กระทำจะไม่มีเจตนาตามข้อเท็จจริงในการกระทำต่อบุคคลที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำ แต่ผู้กระทำจะปฏิเสธความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนไม่ได้ และให้ถือว่าผู้กระทำมีเจตนาในการกระทำต่อบุคคลซึ่งได้รับผลร้ายนั้นซึ่งถือเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมาย

จากข้อเท็จจริงปรีดาวางยาพิษผสมในน้ำส้มเพื่อให้นิยมน้ำดื่มเพราะต้องการฆ่านิยม และปรีดากียอมรับในภายหลังว่าตนต้องการฆ่านิยม จึงเห็นว่าปรีดามีการกระทำโดยเจตนาตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาต่อบุคคลนิยม แต่ปรากฏว่านิยมน้ำดื่มแล้วกลับเป็นเปรมจิตภรรยาของปรีดาที่ดื่มจนถึงแก่ความตาย กรณีเช่นนี้ ปรีดาจะอ้างว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นกับเปรมจิตไม่ได้ เพราะถือว่าปรีดาเจตนากระทำต่อเปรมจิตโดยผลของมาตรา 60

สรุป

ข้ออ้างของปรีดาดังกล่าวรับฟังไม่ได้ ตามที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น

วิเคราะห์

วัตถุประสงค์ของคำถามข้อนี้คือวัดความเข้าใจเรื่องการกระทำโดยพลาดต่อบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 ที่เรียกว่า “เจตนาโดยผลของกฎหมาย” ซึ่งผู้กระทำไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตนไม่มีเจตนาต่อบุคคลที่ตนมิได้มุ่งหมายกระทำต่อตนเอง

จากการตรวจสอบข้อสอบครั้งนี้พบว่านักศึกษาส่วนหนึ่งตอบคำถามข้อนี้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ด้วยเหตุที่นักศึกษาไม่เข้าใจว่าประเด็นคำถามต้องการให้วินิจฉัยข้ออ้างของปรีดาว่าไม่มีเจตนาฆ่าเปรมจิตนั้นเป็นข้ออ้างที่รับฟังได้หรือไม่ หากนักศึกษาเข้าใจหลักกฎหมายตามมาตรา 60 ข้างต้นก็จะสามารถอธิบายหลักกฎหมายเรื่องการกระทำโดยพลาดต่อบุคคลแล้วนำมาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงตามคำถามได้ว่า ข้ออ้างของปรีดาดังกล่าวไม่สามารถรับฟังได้ เพราะปรีดาไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น (ความตายของเปรมจิต) อันเกิดจากการกระทำของตนได้ จากจำนวนนักศึกษาที่ตอบคำถามข้อนี้ไม่ถูกต้องพบว่า นักศึกษาบางคนวินิจฉัยว่าปรีดาต้องรับผิดชอบในการตายของเปรมจิตเพราะได้กระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผล บ้างก็วินิจฉัยว่าต้องรับผิดชอบในการตายของเปรมจิตเพราะเป็นการกระทำโดยประมาท จากคำตอบที่ไม่ถูกต้องทั้งสองประเด็นจะขอแยกวิเคราะห์และอธิบาย ดังนี้

1. คำตอบที่นักศึกษาวินิจฉัยว่าปรีดาต้องรับผิดชอบต่อความตายของเปรมจิตเพราะมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลนั้น หากพิจารณาถึงความหมายของคำว่า “เล็งเห็นผล” ตามมาตรา 59 วรรคสอง จะต้องปรากฏชัดว่าผู้กระทำเล็งเห็นว่าการกระทำของตนจะเกิดผลได้อย่างแน่นอน จากข้อเท็จจริงตามคำถามปรีดาไม่ได้เล็งเห็นว่าผลจะเกิดกับเปรมจิตอย่างแน่นอน เพราะการที่เปรมจิตเพิ่งตื่นนอนแล้วเกิดรู้สึกกระหายน้ำพอเห็นน้ำส้มวางอยู่ก็ดื่มจนหมดนั้นเป็นเพียงเหตุบังเอิญที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้จึงไม่ใช่เหตุที่ปรีดาเล็งเห็นได้ว่าเปรมจิตจะต้องลงมาดื่มน้ำส้มแก้วนั้นอย่างแน่นอน ดังนั้นความตายของเปรมจิตจึงไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผลของปรีดาตามมาตรา 59 วรรคสอง

2. สำหรับนักศึกษาที่ตอบว่าปรีดากระทำโดยประมาทตามมาตรา 59 วรรคสี่ ทำให้เปรมจิตถึงแก่ความตาย แสดงว่านักศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจหลักกฎหมายเรื่องประมาทว่า ผู้กระทำจะต้องไม่มีเจตนาแต่อย่างใดเลยในการกระทำของตนแต่ขาดซึ่งความระมัดระวังทำให้ต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดจากความประมาทของตนตามกฎหมายบัญญัติ แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าปรีดามีการกระทำโดยเจตนาประสงค์ต่อผลกับนิยมน้ำแล้วแต่ผลร้ายไปเกิดกับเปรมจิตแทน ปรีดาจึงจะต้องรับผิดชอบในความตายของเปรมจิตตามมาตรา 60 ไม่ใช่เกิดจากความประมาทของปรีดา

ขอให้ศึกษานำแนวทางการตอบข้อสอบอัตนัยไปปรับใช้ในการทำข้อสอบ โดยในคำตอบจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ 1) หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การวินิจฉัยที่มีการปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงตามคำถาม และ 3) สรุปประเด็นคำตอบให้ชัดเจน หากนักศึกษาปฏิบัติได้ดังกล่าวแล้วก็เชื่อว่าการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนักศึกษาดีขึ้นและจะได้รับการพิจารณาให้คะแนนดีขึ้นตามไปด้วย



กฎหมายอาญา 2 : ภาควิชานิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายใหม่แอบชอบนางสาวฟ้ามานานแล้ว แต่นางสาวฟ้าไม่ชอบนายใหม่วันหนึ่งนายใหม่แอบเห็นนางสาวฟ้าไปลักทรัพย์ของนายเก่า นายใหม่จึงมาพูดกับนางสาวฟ้าว่า ถ้านางสาวฟ้าไม่ยอมจดทะเบียนสมรสและแต่งงานกับนายใหม่ นายใหม่จะไปกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องที่นางสาวฟ้าลักทรัพย์ของนายเก่า นางสาวฟ้าไม่ยอมแต่งงานกับนายใหม่แต่กลัวถูกจับ จึงยอมตกลงจดทะเบียนสมรสและแต่งงานกับนายใหม่ ดังนี้ นายใหม่ต้องรับผิดหาอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 309) บัญญัติว่า “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายใหม่แอบเห็นนางสาวฟ้าไปลักทรัพย์ของนายเก่า นายใหม่จึงมาพูดกับนางสาวฟ้าว่า ถ้านางสาวฟ้าไม่ยอมจดทะเบียนสมรสและแต่งงานกับนายใหม่ นายใหม่จะไปกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องที่นางสาวฟ้าลักทรัพย์ของนายเก่า นางสาวฟ้าไม่ชอบนายใหม่อยู่แล้ว การกระทำของนายใหม่เช่นนี้ถือว่า นายใหม่ได้ข่มขืนใจผู้อื่นคือ นางสาวฟ้าให้จำยอมต่อสิ่งใดคือยอมแต่งงานกับตน โดยทำให้นางสาวฟ้ากลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อเสรีภาพ คือ กลัวตำรวจจับดำเนินคดี การกระทำของนายใหม่เช่นนี้ทำให้นางสาวฟ้ากลัวจนต้องจำยอมต่อสิ่งนั้น คือ ยอมจดทะเบียนสมรสและแต่งงานกับนายใหม่

แม้การกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ข่มขืนใจก็ไม่มีสิทธิจะอ้างวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายนี้มาข่มขืนใจผู้อื่น

ดังนั้น นายใหม่จึงต้องรับผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้จำยอมต่อสิ่งใด ตามหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ไม่ยากเลย และเป็นตัวอย่างที่มีในเอกสารการสอน ซึ่งถ้านักศึกษาอ่านหนังสือมา ก็สามารถทำข้อสอบได้แน่นอน ซึ่งก็มีนักศึกษาหลายคนตอบถูก แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังหลงประเด็นไปตอบเป็นการกระทำความผิดฐานกรรโชกเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แม้ตัวบทกฎหมายจะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ความผิดฐานกรรโชก

ต้องเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน แต่ตามข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหาเป็นการข่มขืนใจให้นางสาวฟ้ายอมแต่งงานกับตน ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแต่อย่างใด จึงไม่ใช่ความผิดฐานกรรโชก

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางคนตอบว่า การข่มขืนใจให้จดทะเบียนสมรสและแต่งงานกับตนไม่ใช่เรื่องเสียหาย นายใหม่จึงไม่มีความผิด ความผิดต่อเสรีภาพนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ดังนั้น ใครจะมาข่มขืนใจใครให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะกระทำเป็นความผิดทั้งสิ้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะทำให้ใครเสียหายหรือไม่ก็ตาม

นักศึกษากลุ่มสุดท้ายที่ตอบมานี้ดูไม่น่าจะเป็นนักกฎหมายที่ดีต่อไปได้เลย เพราะโจทย์ถามว่านายใหม่ต้องรับผิดฐานใด แต่กลับไปตอบว่า นางสาวฟ้ารับผิดฐานลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาไม่มีความรอบคอบในการดูข้อสอบ ซึ่งความรอบคอบถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นักกฎหมายทุกคนพึงต้องมี

ดังนั้น ในการสอบครั้งต่อไป ขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้มาก ดูข้อสอบให้ดีว่าโจทย์ถามอะไร จะได้ไม่ตอบผิดพลาดอีก ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบครั้งต่อไปนะคะ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

อาจารย์พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนกุล

ข้อ 1 โจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครพนมทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยนาทกับจำเลย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยโจทก์วางเงินมัดจำและทำสัญญาจะซื้อจะขายที่จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมา จำเลยผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว

ให้วินิจฉัยว่า โจทก์จะเสนอคำฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายและเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ต่อศาลใดได้บ้าง

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 บัญญัติว่า “เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น

(1) คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่า จำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่...”

ป.วิ.พ. มาตรา 4 ทวิ บัญญัติว่า “คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ หรือต่อ ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล”

วินิจฉัย

โจทก์ฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับเรียกค่าเสียหายเพราะจำเลยผิดสัญญาและโจทก์ บอกเลิกสัญญาแล้ว เป็นการฟ้องขอให้บังคับตัวจำเลยเป็นหนี้เหนือบุคคลจึงต้องฟ้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4(1) ไม่เกี่ยว กับอสังหาริมทรัพย์หรือหนี้เหนือตัวทรัพย์ตาม ป.วิ.พ มาตรา 4 ทวิ เพราะไม่ได้ฟ้องขอให้บังคับเกี่ยวกับตัวทรัพย์ เมื่อจำเลยมีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรสงคราม และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ทำที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีจึงเป็นสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น ส่วนจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ดินที่โจทก์จำเลย ตกลงจะซื้อจะขายกัน ถือไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นด้วย โจทก์จึงมีอำนาจเสนอคำฟ้องเรียกเงินมัดจำตาม สัญญาและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยต่อศาลจังหวัดสมุทรสงครามที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลจังหวัด สิงห์บุรีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4(1)

วิเคราะห์

ประเด็นสำคัญในการวินิจฉัยปัญหาในข้อนี้ที่นักศึกษาควรทราบคือ การฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อขายและการเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นการฟ้องประเภทใด จากโจทย์ที่ให้มา เป็นการทดสอบนักศึกษาในเรื่องของการเสนอคดีต่อศาล หรือการแยกแยะความแตกต่างระหว่าง การฟ้องในหนี้เหนือบุคคลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4(1) กับการฟ้องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือหนี้เหนือตัวทรัพย์ตามป.วิ.พ มาตรา 4ทวิ เนื่องจาก สถานที่ที่โจทก์สามารถเสนอคดีนั้นมีความแตกต่างกัน นักศึกษาจึงต้องเข้าใจในเรื่องการเสนอคดีต่อศาลเป็นอย่างดี

จากโจทย์ที่ให้มา นักศึกษาบางท่านสับสนว่าการเสนอคดีหรือการฟ้องเพื่อเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อขายและเรียกค่าเสียหายเป็นการฟ้องอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือหนี้เหนือตัวทรัพย์ตามป.วิ.พ มาตรา 4ทวิ แต่การเรียกเงินมัดจำไม่จำและเรียกค่าเสียหาย แท้จริงแล้วเป็นการฟ้องคดีในหนี้เหนือบุคคลตาม มาตรา 4(1) เนื่องจากไม่ได้เป็นฟ้องขอให้บังคับเกี่ยวกับตัวทรัพย์แต่อย่างใด

ดังนั้น คำตอบในข้อนี้จึงเป็นการฟ้องคดีในหนี้เหนือบุคคล โจทก์จึงสามารถเลือกเสนอคดีได้ต่อศาลจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งถือเป็นศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลจังหวัดสิงห์บุรีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนั่นเอง (เทียบเคียงตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 683/2534 และ8947/2547)



กฎหมายวิธีสบัญญัติ ๒

อาจารย์ธวัฒน์ เนติโพธิ์

ได้เคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งว่าในการสอบอัตรานัยของกฎหมายวิธีสบัญญัติ ๒ นั้น จะมีข้อสอบอัตรานัย ๓ ข้อ เสมอโดยมีเนื้อหาสาระแต่ละข้อดังนี้

ข้อ ๑. จะเป็นคำถามในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (หน่วยที่ ๑-๒) ได้แก่เรื่อง ฟ้องและฟ้องซ้อน ทั้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง และในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ ๔) เป็นหลัก

ข้อ ๒. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ ๕) และเรื่องการบังคับคดีที่มีผลกระทบบุคคลภายนอก (หน่วยที่ ๘) ได้แก่เรื่องร้องขอทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอกันส่วน เป็นต้น เป็นหลัก

ข้อ ๓. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ ๑๐-๑๒) แต่ไม่เคยออกสอบอัตรานัยเรื่องฟื้นฟูกิจการ

ในการสอบไล่ภาค ๑/๒๕๕๙ ที่ผ่านมานี้ ข้อสอบอัตรานัยของกฎหมายวิธีสบัญญัติ ๒ ก็มีเนื้อหาสาระเป็นไปตามที่เคยบอกไว้ โดยแต่ละข้อมีเนื้อหาสาระและธงคำตอบดังนี้

ข้อ ๑. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการขอพิจารณาคดีใหม่หลังศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การแพ้งคดีแล้ว และหากศาลจะอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ได้จะต้องพิจารณาในเรื่องใดบ้าง

ธงคำตอบ (โดยย่อ)

จากเอกสารการสอนหน้า ๔-๑๐ เป็นต้นไป และเอกสารสถิติทัศน์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ ๑ ฉบับปรับปรุง หน้า ๒๓-๒๔ สรุปหลักเกณฑ์ที่จำเลยซึ่งขาดนัดยื่นคำให้การและแพ้งคดีจะยื่นขอพิจารณาคดีใหม่ได้ดังนี้

๑. จำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้แพ้งคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ อาจขอพิจารณาคดีใหม่ได้ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น (ม. ๑๙๙ ตร.)

๒. ยื่นขอต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาและพิพากษาคดีนี้เท่านั้น โดยต้องยื่นภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับให้จำเลยทราบโดยชอบ ในกรณีที่มิได้ยื่นคำขอภายใน ๑๕ วันนี้ได้ด้วยเหตุหรือพฤติการณ์นอกเหนืออันไม่อาจบังคับได้ จำเลยอาจยื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ได้ภายในกำหนด ๑๕ วันนับแต่พฤติการณ์นั้นได้สิ้นสุดลง แต่ไม่ว่ากรณีใดห้ามมิให้ยื่นคำขอเช่นว่านี้เมื่อพ้นกำหนด ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้มีการยึดทรัพย์หรือมีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยวิธีอื่น (ม. ๑๙๙ จัตวา)

๓. ต้องบรรยายในคำร้องถึงเหตุที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ และข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่าหากศาลได้พิจารณาคดีใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะคดี (ม. ๑๙๙ วรรคสอง)

๔. ศาลจะอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ จะต้องพิจารณาในข้อต่อไปนี้ด้วย คือ

๑) มีเหตุควรเชื่อว่าการขาดนัดยื่นคำให้การนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจ หรือมีเหตุอันสมควรหรือไม่

๒) เหตุผลที่อ้างมาในคำขอนั้น จำเลยอาจมีทางชนะคดีได้หรือไม่

๓) จำเลยได้ยื่นคำขอภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

จะเห็นว่าเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคดีโดยขาดนัด เพียงแต่ที่แปลกออกไปคือเป็นคำถามเกี่ยวกับการขอพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของการพิจารณาคดีโดยขาดนัด ที่ผ่านมามีได้ออกเป็นข้อสอบอัตราน้อยมาก่อน ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่ออกข้อสอบในเรื่องขอพิจารณาคดีใหม่ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้ นักศึกษามีโอกาสปรับตัวกับข้อสอบเรื่องพิจารณาคดีใหม่จึงได้ออกเป็นข้อสอบเชิงบรรยายก่อน และเนื้อหาสาระก็ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนและโสตทัศนศึกษาชัดเจนแล้ว ถ้านักศึกษาได้อ่านเอกสารดังกล่าวมาแล้วก็จะสามารถตอบได้อย่างแน่นอน

ข้อ ๒. นายเด่นกับนางสาวดาวสองคนพี่น้องเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินว่างเปล่าแปลงหนึ่งซึ่งได้รับมรดกมาจากมารดา โดยมีส่วนเป็นเจ้าของเท่า ๆ กัน แต่ยังมีได้ตกลงกันชัดเจนว่าส่วนใดเป็นของใคร และยังมีได้แบ่งแยกกันเป็นสัดส่วนไม่ว่าโดยกฎหมายหรือโดยพฤตินัย ต่อมานายอำนาจเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของนายเด่นได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดเอาที่ดินแปลงนี้ออกขายทอดตลาด นางสาวดาวเห็นว่าตนมิได้เป็นลูกหนี้ของนายอำนาจ จึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการสั่งให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดตามมาตรา ๒๘๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่นนี้ นางสาวดาวจะทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ (โดยย่อ)

มาตรา ๒๘๘ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๕๕ ถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่าจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ ก่อนที่ได้เอาทรัพย์สินเช่นนั้นออกขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น บุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้ปล่อยทรัพย์สินเช่นนั้น

ฉะนั้น ประเด็นข้อกล่าวหาหรือข้ออ้างของผู้ร้องในการร้องขจัดทรัพย์สินที่สำคัญคือจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ยึด หากทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมานั้นเป็นของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็จะร้องขจัดทรัพย์สินไม่ได้ ข้อนี้ใช้ได้แม้จำเลยจะมีได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดโดยลำพัง แต่เป็นเจ้าของร่วมกับบุคคลอื่นก็ตาม เจ้าของรวมคนอื่นจะมาร้องขจัดทรัพย์สินไม่ได้ได้แต่จะร้องขอในส่วนของตนตามมาตรา ๒๘๗ เท่านั้น (จากเอกสารการสอน หน้า ๘-๑๔ , กิจกรรมท้ายเรื่อง ๘.๑.๒ และเอกสารโสตทัศนศึกษาประกอบการสอน ครั้งที่ ๒ ฉบับปรับปรุง หน้า ๒๒)

ตามอุทธรณ์เมื่อทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของนายเด่นลูกหนี้ตามคำพิพากษา การยึดทรัพย์สินนั้นจึงชอบแล้ว ฉะนั้น นางสาวดาวเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงดังกล่าวจึงร้องขจัดทรัพย์สินไม่ได้

คำถามข้อสอบแนวนี้เคยออกสอบมาแล้วหลายครั้ง ประเด็นสำคัญคือถ้าทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว จะร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด(หรือที่มักเรียกกันว่า “ร้องขจัดทรัพย์สิน” ไม่ได้) แม้จะมีผู้อื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยก็ตาม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นคือหากมีการแบ่งแยกการครอบครองกันเป็นสัดส่วนชัดเจนจนทราบได้ว่าที่ดินส่วนใดเป็นของใครแล้ว เช่นนี้ตามแนวคำพิพากษาฎีกาก็ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอีกคนหนึ่งที่มีได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษามาร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินส่วนของตนจากการยึดนั้นได้ ประเด็นเรื่องแบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วนหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องบอกไว้ในข้อสอบเสมอ นักศึกษาจะเห็นว่าในข้อสอบนี้ก็ได้รับรู้ไว้ชัดเจนแล้วว่านายเด่นกับนางสาวดาวยังมีได้แบ่งแยกกันเป็นสัดส่วนไม่ว่าโดยกฎหมายหรือโดยพฤตินัย ฉะนั้น เมื่อไม่อาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินจากการยึดได้แล้ว เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอีกคนหนึ่งก็จะมีสิทธิเพียงร้องขอในส่วนของตนจากการบังคับคดีโดยอาศัยมาตรา ๒๘๗ ต่อไปเท่านั้น หมายความว่าเจ้าพนักงานบังคับคดียังคงดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดไปได้ทั้งแปลง (ทั้งส่วนของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและส่วนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคน

อื่น) เพียงแต่จะต้องแยกเงินคืนให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนอื่นไปตามส่วนของเขาเท่านั้นเพราะการบังคับคดีจะไปกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกไม่ได้ (ดูมาตรา ๒๘๗)

ยังมีมาตรา ๒๘๗ อีกกรณีหนึ่งคือการบังคับคดีจะกระทบกับสิทธิของบุคคลภายนอกที่อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของเขาได้อยู่ก่อนแล้วตามมาตรา ๑๓๐๐ ป.พ.พ. ด้วย ขอให้นักศึกษาได้อ่านและทำความเข้าใจให้ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่ยากกว่าคำถามที่เคยออกสอบมาแล้วทั้งสิ้น

สำหรับข้อ ๓ ซึ่งเป็นคำถามในส่วนของกฎหมายล้มละลายนั่น แม้จะมีขอบเขตเนื้อหากว้างขวาง แต่ส่วนที่จะออกสอบเป็นข้อสอบอัตนัยนั้นจะถามเฉพาะในประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญทั้งสิ้น ซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้จากแผนภูมิแสดงกระบวนการต่างๆ ตามขั้นตอนของคดีล้มละลายที่สำคัญ ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารผนวกท้ายสถิติทัศนประกอบการสอนเสริมครั้งที่ ๓ แล้ว และยังมีการขยายความว่าแต่ละขั้นตอนมีบทมาตราใดที่สำคัญและนักศึกษาสามารถอ่านโดยละเอียดจากเอกสารสอนหน้าใด

ข้อ ๓. (ดัดแปลงจากข้อสอบซ่อม ๒/๒๕๕๔)

ในคดีล้มละลายเรื่องหนึ่ง เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายชาวลูกหนี้แล้ว ปรากฏว่านายดำเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ยอมวางเงินค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกร้อง และไม่มีเจ้าหนี้อื่นรายโดยยอมวางเงินค่าใช้จ่ายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายนี้เสีย เช่นนี้นายดำจะนำคดีมาฟ้องนายชาวลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้อีกหรือไม่

ธงคำตอบ (โดยย่อ)

กรณีตามอุทธรณ์เป็นเรื่องยกเลิกการล้มละลาย ซึ่งมี. ๑๓๕ และ ๑๓๖ บัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา ๑๓๕ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอ ศาลมีอำนาจสั่งยกเลิกการล้มละลายได้ ถ้าปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (๑) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจดำเนินการให้ได้ผลเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย เพราะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ช่วยหรือยอมเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือวางเงินประกันตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกร้อง และไม่มีเจ้าหนี้อื่นสามารถและเต็มใจกระทำการดังกล่าวแล้ว ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ขัดขึ้นหรือละเลยนั้น

เมื่อศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายแล้วจะมีผลเกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้ตามที่มาตรา ๑๓๖ บัญญัติไว้ว่า คำสั่งยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา ๑๓๕ (๑) หรือ (๒) นั้นไม่ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นหนี้สินแต่อย่างใด ฉะนั้น นายดำซึ่งเป็นเจ้าหนี้ชาวลูกหนี้แต่เดิมจะนำคดีมาฟ้องนายชาวลูกหนี้เป็นคดีแพ่งสามัญหรือคดีล้มละลายได้อีก (จากเอกสารการสอน หน้า ๑๑-๔๔ และเอกสารสถิติทัศนประกอบการสอนเสริมครั้งที่ ๓ หน้า ๒๐)

นักศึกษาจะเห็นว่าคำตอบทั้งหมดปรากฏในเอกสารการสอนแล้วทั้งสิ้น และยังปรากฏในเอกสารสถิติทัศนประกอบการสอนเสริมแต่ละครั้งอีกด้วย จึงอยากย้าให้นักศึกษามั่นใจว่าหากอ่านเอกสารคำสอนโดยละเอียดแล้วจะไม่พลาดการสอบแน่นอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารสถิติทัศนประกอบการสอนเสริมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงนั้น มีเอกสารผนวกแนบท้ายสถิติทัศน ซึ่งเป็นการคัดย่อจากคำบรรยายในเอกสาร

มาสอนมารวบรวมให้นักศึกษาได้อ่านโดยย่อเพื่อสะดวกในการศึกษาเข้าใจนั่นเอง และหากประสงค์จะอ่านเพิ่มเติมในรายละเอียดหรือแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแล้ว แต่ละย่อหน้าของเอกสารผนวกเหล่านั้นยังได้ระบุไว้ชัดเจนว่านักศึกษาจะดูได้จากเอกสารการสอนหน้าใดอีกด้วย จึงอยากย้ำความสำคัญของเอกสารการสอนและเอกสารสถิติทัศน์ไว้ ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

ขอให้นักศึกษาอ่านวิจารณ์ข้อสอบนี้ และปรับแก้ไขข้อบกพร่องในการสอบครั้งที่ผ่านมา ขอให้โชคดีในการสอบครั้งต่อไปครับ

อาจารย์ธนวัฒน์ เนติโพธิ์

ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ๒



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

ข้อ 3 พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันปล้นเอารถจักรยานยนต์ 1 คัน ราคา 60,000 บาท ของนายคนกผู้เสียหายไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิพากษากลับฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357

ดังนี้ หากท่านเป็นศาลจะพิพากษาคดีนี้อย่างไร เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 บัญญัติ “ห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่ง เกินคำขอ หรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง

ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น เว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมีใช้ในข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้

ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียด เช่น เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทำความผิดหรือต่างกันระหว่างการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร และทำให้เสียทรัพย์ หรือต่างกันระหว่างการกระทำความผิดโดยเจตนา กับประมาท มิให้ถือว่าต่างกันข้อสาระสำคัญ ทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ เว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้ แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้...”

ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยเกินคำขอไม่ได้ และจะพิพากษาลงโทษการกระทำของจำเลยที่โจทก์มิได้กล่าวในคำฟ้องไม่ได้ ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ศาลต้องยกฟ้องคดีนั้น แต่ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาได้ ก็ต่อเมื่อข้อแตกต่างนั้นมีใช้ในข้อสาระสำคัญและจำเลยมิได้หลงต่อสู้ อย่างไรก็ตาม การฟ้องความผิดอาญาบางเช่น ฟ้องว่าจำเลยปล้นทรัพย์ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยรับของโจร แม้ว่าความผิดฐานปล้นทรัพย์มิได้ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ด้วยก็ตาม แต่ความผิดฐานปล้นทรัพย์มีองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์อยู่ด้วยในตัว จึงไม่ถือว่าต่างในข้อสาระสำคัญกับความผิดฐานรับของโจร

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เมื่อพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันปล้นเอารถจักรยานยนต์ 1 คัน ราคา 60,000 บาท ของนายคนกผู้เสียหายไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิพากษากลับฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ศาลจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานรับของโจรได้ เนื่องจากความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่โจทก์

ฟ้องมีองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์อยู่ด้วยในตัว ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม บัญญัติบังคับไว้ว่าความผิดฐานลักทรัพย์และรับของโจรเป็นข้อแตกต่างในรายละเอียด มิให้ถือว่าแตกต่างกันในข้อสาระสำคัญ ทั้งนี้ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ ประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธฟ้องของโจทก์ที่ฟ้องว่าจำเลยกับพวกปล้นทรัพย์ ถือว่าจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ ศาลชั้นต้นยอมลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความจากทางพิจารณา คือความผิดฐานรับของโจรได้ แต่จะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษของความผิดฐานปล้นทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องไม่ได้

ดังนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยความผิดฐานรับของโจรได้ เพราะความผิดฐานปล้นทรัพย์ซึ่งมีองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์อยู่ด้วยกับความผิดรับของโจรจึงเป็นแค่ข้อที่แตกต่างในรายละเอียดเท่านั้น (ฎ.2129/2537)

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามเพียงประเด็นเดียว คือ ศาลจะพิพากษาคดีที่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องอย่างไร โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัย คือ ความผิดฐานปล้นทรัพย์และรับของโจรเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญหรือไม่ การที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้หรือไม่

ประการที่สอง นักศึกษาที่อ่านหนังสืออ่านคำพิพากษาศาลฎีกาถึงสามารถวินิจฉัยได้ถูกต้อง เพราะมาตรา 192 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ได้บัญญัติว่า การกระทำผิดฐานปล้นทรัพย์กับฐานรับของโจรเป็นข้อแตกต่างเพียงรายละเอียด

ประการที่สาม นักศึกษาที่ท่องแต่ตัวบทกฎหมายมา สามารถตอบหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ แต่วินิจฉัยไม่ถูกต้อง โดยวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นต้องยกฟ้อง เพราะข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง

ประการที่สี่ มีนักศึกษาบางส่วนตอบว่า พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหารับของโจรจึงลงโทษจำเลยไม่ได้ ซึ่งไม่ถูกต้อง

มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากตอบคำถามไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นักศึกษาไม่ทราบหลักกฎหมายจับประเด็นคำถามไม่ได้ หรือไม่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง การพิพากษาคดีอาญา อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 มีหลายวรรคและบัญญัติหลักการไว้ค่อนข้างกว้าง จึงจำเป็นต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย ศรีรัตน์

ข้อ ๑ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary international law) มีลักษณะอย่างไร องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้จารีตประเพณีระหว่างประเทศมีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และขอให้ยกตัวอย่างของกฎหมายจารีตประเพณีประกอบการอธิบายอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่าง

แนวคำตอบ

ประเด็นที่ ๑ (๗ คะแนน ให้คะแนนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมว่านักศึกษาเข้าใจเพียงใด)

กฎหมายจารีตประเพณีเป็นแหล่งที่มาสำคัญแหล่งหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งรับรองไว้ในข้อ ๓๘ ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะที่สำคัญของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศคือ เป็นกฎหมายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลายลักษณ์อักษรแต่เกิดจากการปฏิบัติและยอมรับร่วมกันในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ดังนั้นกฎหมายจารีตประเพณีจึงมักขาดความชัดเจนในด้านเนื้อหาสาระและขอบเขต จึงจำเป็นที่จะต้องมีการยืนยันหรือรับรองโดยองค์กรที่มีหน้าที่วินิจฉัยตีความกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งคือ พันธกรณีของรัฐ (legal obligations) ที่เกิดจากกฎหมายจารีตประเพณีเป็น “กฎหมายที่ใช้บังคับได้เป็นการทั่วไป (egar omnes)” แม้ว่ารัฐนั้นจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างจารีตประเพณีนั้น เช่นรัฐเกิดใหม่ก็ต้องผูกพันกับจารีตประเพณีที่มีมาก่อน นอกจากนั้นกฎหมายจารีตประเพณีไม่ขึ้นอยู่กับความยินยอม (consent) เพื่อผูกพันซึ่งต่างจากพันธกรณีหรือความผูกพันที่เกิดจากสนธิสัญญาซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะภาคีสถิติสัญญา

[คะแนนเสริม (ส่วนเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดีตาม จารีตประเพณีอาจมีการรวบรวมหรือบรรจุไว้ในสนธิสัญญาซึ่งทำให้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร และมีความชัดเจนขึ้น เช่นการจัดทำอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ที่รวบรวมเอาจารีตประเพณีเรื่องเอกสิทธิและการคุ้มครองทางการทูตไว้ในรูปสนธิสัญญา หรือ อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลที่กำหนดหลักการ หลายๆอย่างที่เป็นจารีตประเพณีไว้ในอนุสัญญา เช่น สิทธิและหน้าที่ของรัฐในเขตทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง ไหล่ทวีป และ การเดินเรือโดยสุจริต เป็นต้น – (คะแนนเสริมหมายถึงการให้คะแนนเพิ่มจากประเด็นหลักให้ในกรณีที่นักศึกษาอาจเขียนในส่วนต้นได้ไม่ดี แต่ถ้าอธิบายส่วนเสริมนี้ด้วย ผู้ตรวจพิจารณาให้คะแนนเพิ่มจากส่วนแรกได้)]

ประเด็นที่ ๒ (๑๐ คะแนน ให้คะแนนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมว่านักศึกษาเข้าใจเพียงใด)

องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้จารีตประเพณีระหว่างประเทศเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ มี ๓ ประการคือ หนึ่ง เป็นการปฏิบัติของนานารัฐ (State Practice) จนเป็นแนวทางเดียวกัน โดยจะต้องมีข้อเท็จจริงว่าจำเป็นต้องเป็นแนวทางที่รัฐจำนวนมากพอปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน (ซึ่งทางทฤษฎีอาจอธิบายว่าเป็นองค์ประกอบทางด้านวัตถุ (material element))

[คะแนนเสริม (ส่วนเพิ่มเติม) ประเด็นปัญหาสำคัญขององค์ประกอบนี้คือ การกระทำใดที่ถือว่าเป็นการกระทำของรัฐ (act of the state) และปัญหาว่าต้องกระทำบ่อยหรือรัฐมีส่วนร่วมเพียงใดที่จะถือได้ว่าเป็นแนวทางเดียวกัน]

สอง มีการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นเวลานาน หรือ มีการปฏิบัติจนเป็นประเพณี (ซึ่งทางทฤษฎีอาจอธิบายว่าเป็นองค์ประกอบด้านเวลา) กล่าวคือการปฏิบัติของรัฐนั้นจะต้องปฏิบัติซ้ำ หรือ เป็นแนวเดียวกันจนกลายเป็นแนวปฏิบัติที่รัฐต่าง ยอมรับแนวทางนั้น

[ประเด็นปัญหาสำคัญขององค์ประกอบเรื่องเวลาคือแม้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่ระยะเวลาแค่ไหนจึงเกิดเป็นจารีต หรือ ประเพณี นักกฎหมายบางคนอธิบายว่า ระยะเวลาสั้นหรือยาวนานนั้นไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญคือเวลาที่มีการยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือหรือทำตาม (ส่วนนี้เป็นส่วนเสริม)]

สาม มีความเชื่อว่าการปฏิบัติเช่นนั้น มีพันธกรณีทางกฎหมาย หรือ เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นกฎหมาย (opinio juris) (ซึ่งทางทฤษฎีอธิบายว่าเป็นองค์ประกอบด้านจิตใจ) หมายถึง รัฐต่างๆ เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นมีสถานะเป็นกฎหมายหรือ ก่อพันธกรณีต่อรัฐให้ยึดถือปฏิบัติตาม มิใช่เพียงแค่ประเพณีธรรมเนียมหรือมารยาททางการทูต ซึ่งความเชื่อว่าเป็นกฎหมายนั้นเกิดจากการยอมรับของสังคมนานาชาติส่วนใหญ่ ไม่ได้หมายความว่าทุกรัฐต้องเป็นพ้องยอมรับเหมือนกันทุกรัฐ

ประเด็นที่ ๓ (๓ คะแนน)

ถ้านักศึกษาสามารถยกตัวอย่างของจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาได้ ๑ ตัวอย่างก็จะได้คะแนนส่วนนี้ ๓ คะแนน

ตัวอย่างจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เช่น

- ความกว้างอาณาเขตทางทะเลของรัฐ และสิทธิหน้าที่ของรัฐในเขตนั้นๆ (นักศึกษาอาจยกตัวอย่างอาณาเขตทางทะเลเขตใดเขตหนึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลได้ เช่น เขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของรัฐชายฝั่งโดยเฉพาะแต่ผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ซึ่งมีความกว้างไม่เกิน ๒๐๐ ไมล์ทะเลวัดจากเส้นฐานออกไปสู่ทะเลจากรัฐชายฝั่ง)

- หลักกฎหมายเรื่อง การเดินเรือโดยสุจริตของรัฐใดๆ ในเขตทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง
- หลักกฎหมายเรื่องเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต
- หลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้คุ้มครองบุคคล (พลเรือนและพลรบ) ในภาวะสงคราม หรือ มีการขัดกันด้วยอาวุธ ฯลฯ

วิเคราะห์ปัญหาการตอบข้อสอบนักศึกษา

ส่วนใหญ่ นักศึกษาจะเข้าใจความหมายของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าเป็นแหล่งที่มาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและมิได้เกิดจากการทำความตกลงกันระหว่างรัฐ ก่อให้เกิดพันธกรณีต่อรัฐและผูกพันรัฐทุกรัฐ แต่นักศึกษาไม่ได้เน้นเรื่องลักษณะสำคัญของกฎหมายจารีตประเพณีคือ การขาดความชัดเจนของเนื้อหาและขอบเขต และรู้จักองค์ประกอบที่สำคัญของกฎหมายจารีตประเพณีได้ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถอธิบายองค์ประกอบได้ มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจความหมายของกฎหมายจารีตประเพณีโดยอธิบายว่าเป็นการปฏิบัติของบุคคล

ภายในรัฐตามอรรถาธิบายศีลธรรมธรรมเนียมจนเป็นที่ยอมรับกันเป็นกฎหมาย ซึ่งแสดงว่านักศึกษายังไม่เข้าใจความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศว่า เป็นความสัมพันธ์ของรัฐ ดังนั้นตัวกระทำการที่จะก่อให้เกิดจารีตประเพณีจะต้องเป็นรัฐ (หรือสมาคมของรัฐ)

นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งยังเข้าใจว่า กฎหมายจารีตประเพณีจะต้องมีการรับรองเป็นสนธิสัญญาจึงมีผลบังคับต่อรัฐได้ แสดงให้เห็นว่านักศึกษายังไม่เข้าใจ ผลทางกฎหมายของจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เพราะจารีตประเพณีสามารถบังคับในฐานะเป็นกฎหมาย หรือเป็นแหล่งที่มาทางกฎหมายใช้อ้างอิงบังคับระหว่างรัฐได้ การรับรองโดยสนธิสัญญามีได้เป็นเงื่อนไขให้กฎหมายจารีตประเพณีเป็นกฎหมายขึ้น เป็นแต่เพียงทำให้มีความชัดเจนขึ้นในเนื้อหาและขอบเขต นักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจหรือสับสนกับคำอธิบายในเอกสารการสอนว่า กฎหมายจารีตประเพณีมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน จึงจะต้องได้รับการตีความโดยองค์กรตุลาการระหว่างประเทศ ซึ่งกรณีนี้ องค์กรตุลาการเป็นแต่เพียงผู้ชี้ว่ากฎหมายจารีตประเพณีมีอยู่อย่างไร มีขอบเขตเพียงใด ไม่ได้เป็นผู้สร้างกฎหมาย

นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจองค์ประกอบของกฎหมายจารีตประเพณีที่สำคัญคือ เป็นการกระทำของรัฐที่เป็นแนวปฏิบัติสืบกันมา และมีการยอมรับว่ามีสภาพบังคับต่อกันระหว่างรัฐ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ได้อธิบายรายละเอียด ความหมายขององค์ประกอบนั้น

ในประเด็นที่สาม การยกตัวอย่างจารีตประเพณีนักศึกษาส่วนใหญ่ยกตัวอย่างโดยไม่อธิบายว่ามีความหมายอย่างไร นักศึกษาหลายคนยกตัวอย่างกว้าง คลุมเครือ จนไม่อาจวัดได้ว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่ เช่น “ตัวอย่างกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายทะเล” ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะกฎหมายทะเลกว้างมาก พันธกรณี สิทธิหน้าที่ระหว่างรัฐภายใต้ อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 มิได้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีทุกเรื่องทุกประเด็น มีเรื่องที่เป็นจารีตประเพณี เช่น อาณาเขตทางทะเล แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวเดียวกัน และรัฐยังคัดค้าน เช่น เรื่องสิทธิของรัฐไร้ชายฝั่งหรือการแบ่งสรรทรัพยากรส่วนเกิน ฯลฯ หรือนักศึกษา ยกตัวอย่างเรื่องกฎหมายกฎหมาย ซึ่งก็มีขอบเขตที่กว้าง เช่นกัน

กรณีข้างต้นถ้านักศึกษายกตัวอย่างจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เช่น อาณาเขตทางทะเล หรือ เขตเศรษฐกิจจำเพาะ หรือ สิทธิการผ่านโดยสุจริต พร้อมอธิบายความหมายประกอบสั้นๆ จะทำให้ผู้ตรวจข้อสอบรู้ว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องนี้เพียงใดและสามารถประเมินผลนักศึกษาได้

สุดท้ายขอให้เข้าใจว่าการสอบคือการวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ข้อสอบประเภทอธิบายนั้นต้องการให้นักศึกษาแสดงศักยภาพการประมวลสรุปสาระสำคัญเรื่องที่ถามและความสามารถในการอธิบายความโดยการเขียน ไม่ใช่การวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่มีธงคำตอบเหมือนข้อสอบที่ให้วิเคราะห์อุทธรณ์ (หรือข้อสอบตุ๊กตา) จึงไม่ใช่ถามคำตอบคำ นักศึกษาจึงต้องคิดว่าอธิบายคำถามได้อย่างชัดเจนให้คนที่ไม่รู้เรื่องนั้นให้สามารถเข้าใจได้อย่างไร ในระยะเวลาจำกัด



กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน

คำถาม

ก ตกลงด้วยวาจาซื้อที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งจาก ข โดยจะชำระราคาให้ครบถ้วนภายในสิ้นปี เมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้ว ก แจ้งให้ ข ไปดำเนินการจดทะเบียนโอนแต่ราคาที่ดินสูงขึ้นมาก ข จึงปฏิเสธและขอคืนเงิน โดยอ้างว่าสัญญาซื้อขายตกลงด้วยวาจาไม่มีผลใช้บังคับ เช่นนี้ให้นักศึกษาวินิจฉัยว่าข้ออ้างของ ข รับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตาม ปพพ. มาตรา 456 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย”

ตามปัญหา ก ตกลงด้วยวาจาซื้อที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งจาก ข โดยจะชำระราคาให้ครบถ้วนภายในสิ้นปี เช่นนี้ไม่มีข้อความใดแสดงให้เห็นได้ว่ามีเจตนาจะไปโอนทางทะเบียนกันในภายหลัง จึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดมิใช่สัญญาจะซื้อจะขายแต่ประการใด เมื่อคู่สัญญาไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคหนึ่งดังกล่าว เมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้ว ก แจ้งให้ ข ไปดำเนินการจดทะเบียนโอน ก็ไม่ทำให้สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ซึ่งตกเป็นโมฆะแล้วกลับกลายเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย หรือกลับมีผลใช้บังคับขึ้นมาใหม่ได้อีกแต่ประการใด

ฉะนั้น ข้ออ้างของ ข รับฟังได้

วิเคราะห์

การจะพิจารณาว่าสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามโจทก์เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด หรือสัญญาจะซื้อจะขาย จะต้องพิจารณาจากเจตนาของคู่สัญญาในขณะที่ทำการซื้อขายกันว่าคู่สัญญามีเจตนาจะไปทำการจดทะเบียนโอนกันหรือไม่ หากมีเจตนาจะไปจดทะเบียนโอนที่ดินกันในภายหลัง สัญญาซื้อขายดังกล่าวจะเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย แต่หากในขณะที่ทำการซื้อขายตามโจทก์ไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าคู่สัญญามีเจตนาจะไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลัง สัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ซึ่งกรณีตามโจทก์นี้มีผลทำให้สัญญาเป็นโมฆะ

ในข้อนี้ นักศึกษามักตอบและวินิจฉัยถูกต้อง แต่ก็ยังมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ยังคงตอบผิดพลาด ดังนี้

1. ใช้หลักกฎหมายตามมาตรา 456 วรรคสอง และวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย
2. ใช้หลักกฎหมายตามมาตรา 456 ทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่วินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย
3. ใช้หลักกฎหมายตามมาตรา 458 และวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์โอนไปเป็นของ ก. ผู้ซื้อ แล้วตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายกัน

4. ตอบโดยไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย และวินิจฉัยว่า ข. ผู้ขายเอาเปรียบและโกง ก. ผู้ซื้อ

คำถาม

มหาวิทยาลัยเอเจแบค ต้องการสร้างอาคารสัมมนา 1 หลัง จึงว่าจ้างให้บริษัทเอซีสร้างอาคารดังกล่าวในราคา 10 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทเอซีรับงานก่อสร้างอาคารไว้หลายรายจึงเกรงว่าจะสร้างอาคารสัมมนาดังกล่าวไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา ซึ่งอาคารดังกล่าวยังเหลืองานในส่วนของการทาสีอาคาร บริษัทเอซีจึงทำสัญญาให้บริษัทคัลเลอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการทาสีอาคารดังกล่าว เมื่องานเสร็จทั้งหมดและส่งมอบงานแล้ว 2 เดือนปรากฏว่าสีที่ทาอาคารได้หลุดร่อนออกมาเกิดความเสียหาย มหาวิทยาลัยเอเจแบคจึงเรียกร้องให้บริษัทเอซีรับผิดชอบ บริษัทเอซีอ้างว่าสีที่หลุดร่อนไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง แต่บริษัทคัลเลอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการทาสีให้ไปเรียกค่าเสียหายจากบริษัทคัลเลอร์ ดังนี้ ข้ออ้างของบริษัทเอซีรับฟังได้หรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 587 บัญญัติว่า “อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น” (3 คะแนน)

ป.พ.พ. มาตรา 607 บัญญัติว่า “ผู้รับจ้างจะเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระสำคัญของสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพื่อความประพฤติหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง” (7 คะแนน)

จากข้อเท็จจริง การที่มหาวิทยาลัยเอเจแบคว่าจ้างให้บริษัทเอซีสร้างอาคารสัมมนา 1 หลัง ในราคา 10 ล้านบาท ถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของตาม ป.พ.พ. มาตรา 587 เนื่องจากบริษัทเอซีผู้รับจ้างตกลงจะสร้างอาคารเพื่อสินจ้าง และมหาวิทยาลัยเอเจแบคผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงาน

เนื่องจากบริษัทเอซีรับงานก่อสร้างอาคารไว้หลายรายจึงเกรงว่าจะสร้างอาคารสัมมนาดังกล่าวไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา บริษัทเอซีจึงทำสัญญาให้บริษัทคัลเลอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการทาสีอาคารดังกล่าวแทน ซึ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 607 กำหนดให้ผู้รับจ้างสามารถเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระสำคัญของสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง ดังนั้น การที่บริษัทเอซีทำสัญญาให้บริษัทคัลเลอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการทาสีอาคารดังกล่าวแทนนั้นจึงสามารถกระทำได้อย่างไรก็ตาม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 607 ยังคงกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพื่อความประพฤติหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วงอยู่ ดังนั้น แม้ปรากฏว่าสีที่ทาอาคารซึ่งมีบริษัทคัลเลอร์ผู้รับจ้างช่วงเป็นผู้รับผิดชอบในการทาสีนั้นได้หลุดร่อนออกมาเกิดความเสียหายก็ตาม บริษัทเอซีผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวอยู่ดี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 607 (8 คะแนน)

ดังนั้น ข้ออ้างของบริษัทเอซีจึงรับฟังไม่ได้ (2 คะแนน)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นสัญญาจ้างทำของ ซึ่งโดยลักษณะของสัญญามุ่งเน้นความสำเร็จของงาน และลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของสัญญาจ้างทำของ ที่โดยหลักแล้วผู้รับจ้างสามารถเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งได้ ในการนี้ให้ผู้รับจ้างช่วงคือบริษัทคัลเลอร์ เป็นผู้ทำสีอาคาร สามารถให้บริษัทคัลเลอร์รับจ้างช่วงได้ เพราะการทำสีอาคารนั้น สาระสำคัญแห่งสัญญามีได้อยู่ที่ความรู้ความสามารถของบริษัทเอซี ผู้รับจ้างแต่ประการใด และที่สำคัญแม้ว่าบริษัทคัลเลอร์ผู้รับจ้างช่วงได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสีทาอาคารที่หลุดร่อนออกมา แต่มาตรา 607 ก็ได้กำหนดให้บริษัทเอซี ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบอยู่ดี

ในข้อนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบและวินิจฉัยถูกต้อง แต่ยังคงมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ตอบผิดพลาด ดังนี้

1. ใช้หลักกฎหมายและวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน
2. ใช้หลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาสัมภาระ ตามมาตรา 603 และมาตรา 604 ซึ่งมีได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทก์ถาม
3. ใช้หลักกฎหมายตามมาตรา 600 ในเรื่องระยะเวลา และมาตรา 601 ในเรื่องอายุความ ซึ่งมีได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทก์ถาม



กฎหมายพาณิชย์ 2

รองศาสตราจารย์จิตรรา เพียรล้ำเลิศ

คำถาม

นายเอทำสัญญาประกันชีวิตตนเองไว้กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง โดยกำหนดให้นางสาวออยแฟนสาวเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมานายเอได้ถึงแก่ความตาย หลังจากทำสัญญาประกันชีวิต 1 เดือน นางสาวออยจึงเรียกให้บริษัทประกันชีวิตชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แก่ตน แต่บริษัทประกันชีวิตปิดความรับผิดชอบโดยอ้างว่า นางสาวออยไม่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเหตุประกันภัยจึงไม่มีสิทธิเรียกให้บริษัทประกันชีวิตชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต อีกทั้งนางสาวออยยังได้แจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเหตุการณ์กรรมของนายเอล่าช้า ดังนี้ บริษัทประกันชีวิตสามารถยกเหตุดังกล่าวเป็นข้ออ้างปิดความรับผิดชอบตามสัญญาประกันชีวิตได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซ้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด”

มาตรา 881 บัญญัติว่า “ถ้าความวินาศเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดังผู้รับประกันภัยตกลงประกันภัยไว้ไซ้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้ว ต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า

ถ้ามิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้”

ตามบทบัญญัติมาตรา 863 ข้างต้น กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย สัญญาประกันภัยจึงผูกพันคู่สัญญา แต่มิได้กำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยแต่อย่างใด ข้ออ้างของบริษัทประกันชีวิตที่ว่า นางสาวออยผู้รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น จึงฟังไม่ขึ้น

อีกทั้งตามบทบัญญัติมาตรา 881 ซึ่งกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์มีหน้าที่ต้องบอกกล่าวการแจ้งเหตุวินาศภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้า นั้น มีผลเพียงว่า หากมิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นได้เท่านั้น และยิ่งไปกว่านั้น บทบัญญัติมาตรา 881 ใช้บังคับเฉพาะกรณีการประกันวินาศภัยเท่านั้น แต่กรณีตามปัญหาเป็นการประกันชีวิตซึ่งมิได้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติมาตราดังกล่าว บริษัทประกันชีวิตจึงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยอ้างว่า นางสาวออยผู้รับประโยชน์แจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเหตุการณ์กรรมของนายเอล่าช้าไม่ได้

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทประกันชีวิตจึงไม่สามารถยกเหตุทั้งสองประการดังกล่าวเป็นข้ออ้างปิดความรับผิดตามสัญญาประกันชีวิตได้

วิเคราะห์

ข้อสออดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ

1) บริษัทประกันชีวิตปฏิเสธไม่ใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยอ้างว่าผู้รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันกันภัยได้หรือไม่

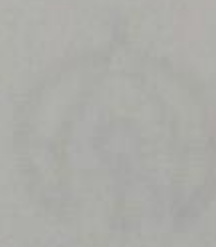
การตอบประเด็นนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าใจหลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยตามมาตรา 863 ว่า กฎหมายมุ่งกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยเท่านั้นที่ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีลักษณะเป็นการพนันขึ้นต่อ และเพื่อป้องกันมิให้มีการทำลายวัตถุที่เอาประกันภัยเพื่อหวังประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย ตามหลักกฎหมายดังกล่าวผู้รับประโยชน์จึงไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย โดยอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ตามแต่ผู้เอาประกันภัยจะระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตจึงไม่อาจอ้างเหตุที่ผู้รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยเพื่อปิดความรับผิดได้

จากการตรวจคำตอบปัญหานี้ พบว่า นักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้าใจหลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยว่า ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยด้วย ซึ่งมีผลให้การวินิจฉัยผิดพลาดไปด้วย โดยบางกัวินิจฉัยว่า ผู้รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย ไม่มีสิทธิรับเงินประกันชีวิต หรือบางส่วนก็วินิจฉัยว่า แม้ผู้รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย แต่ก็เป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญา ย่อมมีสิทธิเรียกเงินประกันชีวิต ซึ่งล้วนเป็นการให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง เพราะเหตุว่า ตามมาตรา 863 ผู้เอาประกันภัยเท่านั้นที่ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าผู้รับประโยชน์มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยหรือไม่ ดังได้อธิบายแล้ว

2) บริษัทประกันชีวิตปฏิเสธไม่ใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยอ้างว่าผู้รับประโยชน์แจ้งเหตุมรณกรรมล่าช้าได้หรือไม่

ประเด็นนี้ นักศึกษาต้องเข้าใจว่า บทบัญญัติมาตรา 881 ใช้บังคับเฉพาะกรณีประกันวินาศภัย โดยกำหนดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการแจ้งเหตุวินาศภัยโดยไม่ชักช้า ซึ่งหากมิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก็จะมีผลเพียงว่า ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การแจ้งเหตุวินาศภัยล่าช้าได้เท่านั้น แต่สำหรับกรณีข้อเท็จจริงตามปัญหาเป็นกรณีการประกันชีวิตจึงมิได้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติมาตรา 881 แต่อย่างใด บริษัทประกันชีวิตจึงอ้างการแจ้งเหตุมรณกรรมล่าช้าเพื่อปิดความรับผิดไม่ได้

ในการตรวจคำตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่า นักศึกษาบางส่วนละเอียดมิได้ตอบประเด็นปัญหานี้เลย นอกจากนั้นมีนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่สับสนโดยเข้าใจว่าสามารถนำเอาหลักการแจ้งเหตุวินาศภัยล่าช้ามาใช้บังคับแก่ข้อเท็จจริงตามปัญหาซึ่งเป็นกรณีการประกันชีวิตด้วย ทั้งนี้ โดยนักศึกษาวินิจฉัยว่า เมื่อผู้รับประโยชน์แจ้งเหตุมรณกรรมล่าช้า ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แต่ไม่มีสิทธิปฏิเสธการใช้เงินประกันชีวิต หรือนักศึกษาบางท่านก็วินิจฉัยว่า การแจ้งเหตุมรณกรรมล่าช้า มีผลให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินประกันชีวิตเลยทีเดียว ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่า บทบัญญัติมาตรา 881 ใช้บังคับเฉพาะกรณีประกันวินาศภัยเท่านั้น ดังที่ได้อธิบายแล้วข้างต้น



กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เฉลยข้อสอบบัณฑิตศึกษา



กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรรัตน์ ประจณปัจจนิก

คำถาม

เพราะเหตุใดประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงมีระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวมีรูปแบบอย่างไรบ้าง และประเทศไทยเคยใช้รูปแบบใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างและท่านคิดว่าระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแบบใดจึงเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญบัญญัติใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมีหลักการที่สำคัญว่ารัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้

นอกจากนั้นแล้วยังมีการบัญญัติต่อไปด้วยว่ากฎหมายใดหากขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมมีผลทำให้กฎหมายนั้นตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้หลักการดังกล่าวนี้มีผลจริงในทางปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องมีกลไกหรือมาตรการคุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรการที่สำคัญคือการกำหนดให้มีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบควบคุมโดยรัฐสภา ศาลยุติธรรม คณะตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะกำหนดว่าจะใช้รูปแบบใด

ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้นสามารถแบ่งได้ ดังนี้

1. การตรวจสอบก่อนใช้บังคับเป็นกฎหมายกับการตรวจสอบหลังใช้บังคับเป็นกฎหมาย
2. การตรวจสอบแบบนามธรรมกับการตรวจสอบแบบรูปธรรม
3. การตรวจสอบแบบกระจายกับการตรวจสอบแบบรวมศูนย์
4. การตรวจสอบแบบบังคับตรวจกับการตรวจสอบแบบไม่บังคับตรวจ
5. การตรวจสอบเนื้อหากับการตรวจสอบกระบวนการ

ประเทศไทยที่ผ่านมาเคยใช้ระบบการตรวจสอบหลายรูปแบบ ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมา ให้มีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการตรวจสอบก่อนใช้บังคับเป็นกฎหมายและตรวจสอบภายหลังการใช้บังคับเป็นกฎหมาย เช่น กำหนดให้รัฐสภามีอำนาจตีความตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ในระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติหรืองานรัฐสภา ซึ่งเป็นระยะเวลา ก่อนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย ส่วนการตรวจสอบหลังใช้บังคับเป็นกฎหมาย อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมรัฐธรรมนูญบางฉบับที่มีการก่อตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นการเฉพาะ การตรวจสอบในกรณีนี้จะตกอยู่ในเขตอำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

เมื่อมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้ง 2 กรณี กล่าวคือ การตรวจสอบก่อนใช้บังคับเป็นกฎหมายกับการตรวจสอบหลังใช้บังคับเป็นกฎหมาย อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแต่เพียงองค์กรเดียว

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในช่วงที่มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการตรวจสอบแบบรวมศูนย์ เนื่องจากเป็นองค์กรเดียวที่มีอำนาจในการตรวจสอบ แต่ในรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมก็จะมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ โดยศาลยุติธรรมหมายถึงศาลยุติธรรมทุกศาล ไม่จำกัดว่าต้องเป็นศาลฎีกาเท่านั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย จึงเป็นการตรวจสอบแบบกระจายอำนาจ คือ กระจายไปทุกศาล

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ในอดีตที่ผ่านมา การตรวจสอบจะเป็นแบบไม่บังคับตรวจสอบทั้งสิ้น ยกเว้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดให้มีการตรวจสอบแบบบังคับเฉพาะกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ สำหรับการตรวจสอบเนื้อหาและการตรวจสอบกระบวนการ ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบในชั้นนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ซึ่งเป็นช่วงก่อนการประกาศใช้กฎหมาย ฝ่ายองค์กรนิติบัญญัติมีอำนาจเด็ดขาดในการตีความเกี่ยวกับปัญหาการตรากฎหมายว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงมีอำนาจตรวจสอบทั้งเนื้อหาในกฎหมายและกระบวนการตรากฎหมาย แต่สำหรับการตรวจสอบหลังที่กฎหมายประกาศใช้แล้ว องค์กรผู้ที่มีอำนาจตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นศาลหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจเฉพาะตรวจสอบเนื้อหาเท่านั้น

ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ พุทธศักราช 2550 ระบบกฎหมายไทยยังคงยึดหลักให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจตรวจสอบทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาและกระบวนการตราก่อนการประกาศใช้กฎหมาย แต่ในกรณีที่กฎหมายประกาศใช้แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจการตรวจสอบเฉพาะประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเนื้อหาเท่านั้น

สำหรับประเด็นเรื่องระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญแบบใดเหมาะสมกับประเทศไทย นักศึกษาสามารถตอบได้กว้างขวาง แต่ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลในการสนับสนุนคำตอบ

ข้อสังเกต นักศึกษาส่วนใหญ่มีตอบข้อสอบไม่ครบทุกประเด็นคำถาม จึงทำให้ได้คะแนนไม่ดี และการตอบคำถามก็มิได้อธิบายขยายความให้ชัดเจน การตอบข้อสอบในระดับปริญญาโทนี้จะต้องตอบให้ชัดเจน มีความลึกซึ้งด้วย



กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย เปรียบเทียบชั้นสูง

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

คำถาม

3.1 จงบอกถึงหน้าที่และความมุ่งหมายของการเปรียบเทียบกฎหมายในเชิงปฏิบัติและในเชิงทฤษฎี วิธีการในการเปรียบเทียบกฎหมายแบบมหภาคและแบบจุลภาคและวิเคราะห์ว่าการเปรียบเทียบกฎหมายมีข้อจำกัดอย่างใดบ้าง

3.2 จงบอกถึงความหมายของนิติวิธี รวมตลอดถึงการใช้และการตีความในการพิพากษาคดีในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) กับระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) และแนวโน้มของการใช้นิติวิธีในอนาคตและนิติวิธีได้นำมาใช้ในประเทศไทยกรณีใดบ้าง

แนวตอบข้อสอบ

3.1 หน้าที่และความมุ่งหมายของการเปรียบเทียบกฎหมาย จำแนกเป็นหน้าที่และความมุ่งหมายในเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีได้ดังนี้

1. หน้าที่และความมุ่งหมายในเชิงปฏิบัติ ได้มีการนำไปใช้ในการเปรียบเทียบกฎหมาย ดังนี้
 - เพื่อวัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายและการปฏิรูปกฎหมายเริ่มต้นจากสมัยกรีกและโรมัน ได้มีการเปรียบเทียบกฎหมายจากเมืองอื่นเพื่อนำมาเป็นกฎหมายแม่บทในการบัญญัติกฎหมายของตน ทั้งในประเทศเยอรมนี อังกฤษ อิตาลีและกรีซ จะเห็นได้จากกฎหมายอาญาและกฎหมายล้มละลายของประเทศเยอรมนีที่ใช้อยู่ในขณะนี้ก็ได้มาจากการค้นคว้าเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศอื่นๆ รวมถึงการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศอื่น ๆ ของไทยก็เช่นเดียวกัน ดังเช่นกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท หรือกฎหมายว่าด้วยตัวเงินก็นำมาจากประเทศอังกฤษ
 - ทำให้มีความสอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปที่มีกระบวนการบัญญัติกฎหมายจากการเปรียบเทียบกฎหมาย การเปรียบเทียบกฎหมายมีความมุ่งหมายเพื่อจะสร้างกฎหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสหภาพยุโรป ทั้งขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย ตลอดจนการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายร่วมกันในระดับระหว่างประเทศ
 - การเปรียบเทียบกฎหมายช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศ ช่วยให้ค้นพบหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งศาลได้นำมาใช้ปรับข้อพิพาทระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น
 - การเปรียบเทียบกฎหมายเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ การศึกษาเปรียบเทียบจะช่วยสร้างความรู้ความสามารถแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพทนายความที่ต้องติดต่อกับต่างชาติ และจะช่วยสร้างให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศและดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าได้

- การเปรียบเทียบกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีในศาล เนื่องจากบางครั้งผู้พิพากษาอาจต้องตัดสินคดีข้อพิพาทระหว่างประเทศ เช่นกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่มีลักษณะตามกฎหมายระหว่างประเทศ คดีบุคคลอาจทำให้ต้องปรับใช้กฎหมายของอีกประเทศหนึ่ง

2. หน้าที่และความมุ่งหมายในเชิงทฤษฎี

- การเปรียบเทียบกฎหมายทำให้ผู้ศึกษากฎหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบกฎหมายต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถค้นหาหลักทั่วไปที่ใช้อยู่ในระบบกฎหมายนั้น ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาคฎหมายในอีก ระบบกฎหมายหนึ่ง และทำให้ผู้ศึกษาเกิดความชำนาญในการวิเคราะห์และนิติวิธีจะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจการใช้กฎหมาย ในแต่ละระบบ

- การเปรียบเทียบกฎหมายมุ่งเน้นการสำรวจทางประวัติศาสตร์และประเพณีในสมัยโรมันหรือกรีก ซึ่งก่อตัวมาเป็นนิติประเพณีทางกฎหมายของระบบกฎหมายซีวิลลอว์และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์อย่างในปัจจุบัน

- การเปรียบเทียบกฎหมายเป็นกิจกรรมทางปัญญาก่อให้เกิดความรู้ในหลักกฎหมายและปรัชญา กฎหมาย เนื่องจากการเปรียบเทียบกฎหมายเป็นการศึกษาค้นคว้าหลักกฎหมายของระบบกฎหมายต่างๆ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าปรัชญากฎหมายหลายประเทศจะทำให้ผู้ศึกษาไม่ยึดติดกับหลักกฎหมายของตน ทำให้มีความคิดกว้างขวางลึกซึ้งและทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจระบบกฎหมายของตนดีขึ้น

สำหรับวิธีในการเปรียบเทียบกฎหมายแบบมหภาค (Macro Comparison) เป็นการศึกษาเปรียบเทียบต้นตระกูลของกฎหมาย(parent legal families) หรือการเปรียบเทียบระบบกฎหมายทั้งสองระบบ(entire system) จึงจำเป็นต้องศึกษาการอย่างเป็นระบบในทุกด้าน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมวิทยา และนำมาวิเคราะห์

การเปรียบเทียบกฎหมายแบบจุลภาค (Micro Comparison)เป็นการเปรียบเทียบกฎหมายแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบลักษณะทางกฎหมายของระบบกฎหมายแต่ละระบบเป็นเรื่องๆ ไปโดยไม่มีลักษณะของการเปรียบเทียบต้นตระกูลของกฎหมาย เช่นการเปรียบเทียบกฎหมายลักษณะสัญญาของไทยและกฎหมายสัญญาของอิตาลี ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกฎหมายในลักษณะที่แคบกว่าการเปรียบเทียบกฎหมายแบบมหภาค แต่การเปรียบเทียบกฎหมายแบบจุลภาคก็ต้องอาศัยการศึกษาและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทุกด้านเช่นเดียวกันทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ทฤษฎีกฎหมาย คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปรัชญาสังคมวิทยาเพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุมสังคม การเปรียบเทียบกฎหมายแบบจุลภาคจึงเป็นวิธีการที่เน้นปัญหาในทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับการใช้เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาของต่างประเทศ ซึ่งการเปรียบเทียบกฎหมายแบบจุลภาคอาจเป็นการเปรียบเทียบกฎหมายในหัว-ข้อดังต่อไปนี้ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบสถาบันกฎหมายหรือแนวคิดของระบบกฎหมายแต่ละระบบ การศึกษาที่มาของกฎหมาย ระบบการพิจารณาคดี การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของประวัติศาสตร์กฎหมายแต่ละระบบ ตลอดจนการศึกษาแนวคิดทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบกฎหมายแต่ละระบบ

3.2 ความหมายของนิติวิธี หมายถึงความคิดและทัศนคติของนักกฎหมายที่มีต่อระบบกฎหมายของตน คือทัศนคติของกฎหมายแต่ละระบบ เช่น ทัศนคติที่มีต่อกฎหมายลายลักษณ์อักษร จารีตประเพณี คำพิพากษา หลักกฎหมายทั่วไป รวมตลอดจนวิธีคิด วิธีใช้ วิธีตีความ วิธีบัญญัติกฎหมาย วิธีสอน วิธีศึกษาและการทำให้กฎหมายงอกงามหรือเปลี่ยนไปตามกาลเวลา นิติวิธีจะเคียงคู่ไปกับกฎหมายโดยไม่จำต้องบัญญัติดังเช่น ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้กล่าว

ไว้ว่า “ ถ้าจะเปรียบเทียบตัวบทกฎหมายเป็นคน ตัวบทคือร่างกาย นิติวิธีคือวิญญาณ ” กฎหมายในแต่ละระบบจึงมีความแตกต่างกันในนิติวิธี สำหรับระบบประมวลกฎหมายนั้น นิติวิธีเป็นสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในตัวเนื้อหาของกฎหมาย ซึ่งอาจเรียกได้ว่าระบบประมวลกฎหมายจะสมบูรณ์ทุกประการก็ต่อเมื่อใช้นิติวิธีที่ถูกต้องด้วย

การใช้และการตีความในการพิพากษาคดีในระบบคอมมอนลอว์มีต้นกำเนิดบนเกาะอังกฤษในช่วงยุคกลางของยุโรป คือกษัตริย์ของพวกนอร์มันได้ตั้งศาลของตนเองเรียกว่า “ ศาลหลวง ” เพื่อขยายอำนาจเหนือศาลของขุนนางท้องถิ่นและศาลของศาสนจักร โดยศาลหลวงมีวิธีพิจารณาคดีด้วยการใช้เหตุผลวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข้อพิพาทแล้วจึงสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินคดีข้อพิพาทจากหลักเกณฑ์ที่สร้างขึ้นในคำพิพากษาในคดีก่อนถูกนำมาใช้ในการตัดสินข้อพิพาทในภายหลังที่มีข้อเท็จจริงแบบเดียวกัน ซึ่งได้พัฒนาต่อมาจนกลายเป็นทฤษฎี การตัดสินโดยยึดหลักกฎหมายตามคำพิพากษาในคดีก่อนหรือเรียกว่าระบบคอมมอนลอว์ โดยมีหลักข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน ต่อมาในตอนปลายยุคกลางสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของอังกฤษได้พัฒนาไปมากคำพิพากษาในคดีก่อนซึ่งเป็นคำพิพากษาบรรทัดฐานที่ใช้กันมาตลอดไม่อาจปรับเข้ากับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนไป เช่น ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งคำพิพากษาในคดีก่อนไม่ได้วางเป็นบรรทัดฐานไว้ ทำให้ระบบคอมมอนลอว์ขาดความยืดหยุ่นและไม่อาจอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงได้มีการตั้งศาลเอ็คควิตี้ (Equity) ขึ้น ศาลนี้ยึดประโยชน์ของประชาชนและความยุติธรรมเป็นหลัก โดยมีได้ยึดถือคำพิพากษตามบรรทัดฐานแบบศาลคอมมอนลอว์ต่อมาในตอนต้นของยุคเฟื่องฟูวิทยาการ ระบบทุนนิยมได้ขยายตัว รัฐสภาของอังกฤษถูกกดดันจากชนชั้นกลาง จึงได้ออกกฎหมายลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งในปัจจุบันศาลอังกฤษเองก็ได้ยอมรับโดยนำกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาเป็นกฎหมายที่ใช้อุดช่องว่างของหลักคอมมอนลอว์ สำหรับกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นบ่อเกิดของกฎหมายลำดับรอง ศาลคอมมอนลอว์จะตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรไม่ได้ตีความตามความมุ่งหมายของผู้บัญญัติกฎหมาย เว้นแต่จะเข้ากรณีที่หากตีความตามตัวอักษรแล้วไม่เป็นผลหรือจะเกิดผลอย่างร้ายแรง ศาลจะตีความโดยการขยายความหรือตีความตามความหมายของผู้บัญญัติกฎหมาย หรือกรณีที่กฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นบัญญัติขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของหลักคอมมอนลอว์โดยตรง ปัจจุบันศาลอังกฤษมีแนวโน้มตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมากขึ้นและเริ่มมีการยอมรับว่าบทบัญญัติของกฎหมายมีฐานะเท่าเทียมกับคำพิพากษาบรรทัดฐานมากขึ้น

ส่วนการใช้และการตีความในการพิพากษาคดีในระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) บ่อเกิดของกฎหมายลำดับแรกคือตัวบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและใช้กฎหมายเป็นหลักเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น นักกฎหมายจะนำบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับกับข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทซึ่งเรียกว่าการตีความกฎหมาย ส่วนจารีตประเพณีเป็นกฎหมายลำดับรองซึ่งอาจใช้คู่เคียงหรือเสริม หรือตัดทอนตัวบทกฎหมาย ในบางครั้งจารีตประเพณีถูกนำมาใช้เพื่อทำให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในระบบซีวิลลอว์ คำพิพากษาของศาลไม่ใช่บ่อเกิดของกฎหมาย แต่เป็นตัวอย่างการปรับใช้กฎหมายที่เป็นรูปธรรม และในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะใช้ปรับกับข้อพิพาทโดยตรงนักกฎหมายหรือศาลมีหน้าที่อุดช่องว่างกฎหมายนั้น เช่นกรณีที่มีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาใช้ ศาลก็จะใช้การพิพากษด้วยวิธีการดังกล่าว นอกจากนี้ความเห็นของนักกฎหมายต่อคำพิพากษาที่อยู่ในรูปหมายเหตุท้ายคำพิพากษาก็มีความสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติหรือมุมมองต่อคำพิพากษานั้น กฎหมายจึงเป็นหลักการแห่งเหตุผลที่อยู่ในตัวบทกฎหมายนั้น การตีความกฎหมายจึงต้องตีความตามตัวอักษรโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่แฝง อยู่ในบทบัญญัตินั้นพร้อมกันไปด้วย

แนวโน้มของการใช้นิติวิธีในอนาคต มีแนวโน้มของการบรรจบกันของทั้งระบบซีวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์โดยเฉพาะในยุคโรครัฟฟอร์ดเกิดจากการศึกษาเรียนรู้ระบบกฎหมายซึ่งกันและกัน การก่อตั้งประชาคมยุโรปที่พัฒนาเป็นสหภาพยุโรปซึ่งก่อตั้งขึ้นทั้งประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ จึงมีแนวโน้มที่จะใช้กฎหมายร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิพากษาคดีของศาลแห่งประชาคมยุโรปและนิติวิธีได้นำมาใช้ในประเทศไทยในกรณีเห็นได้ชัดจากของการพิพากษาคดีโดยมีการปรับตัวบทกฎหมายและถือคำพิพากษาของคดีก่อนๆ มาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี



กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

อาจารย์ประพันธ์ ทรัพย์แสง*

คำถาม

ถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท่านเห็นว่าควรให้มีการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ศาลอุทธรณ์แล้ว ให้มีการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

นักศึกษาจะตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ แต่ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดสินใจในการอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามระเบียบของศาลฎีกา และอื่น ๆ

ควรเริ่มต้นด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พอสังเขป

ไม่เห็นด้วย เพราะว่า

1. การดำเนินคดีในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว เพราะผู้พิพากษาศาลฎีกาได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 9 คน ผู้พิพากษาศาลฎีกามีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ดีเยี่ยม มีความเที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับในความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งชำนาญในระบบได้ส่วนมากกว่าศาลอุทธรณ์ จึงน่าจะให้เป็นธรรมได้ดีกว่า
2. ดำเนินคดีได้รวดเร็ว ทำให้นักการเมืองเกรงกลัวเมื่อคดีมาสู่ศาลแล้วมีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะตัดสินโดยศาล เป็นการลดการกระทำผิด เพราะนักการเมืองมีลักษณะพิเศษต่างจากคนทั่วไป มีอิทธิพลและอำนาจ
3. ปัจจุบันก็มีการอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในกรณีที่พยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ พ.ศ. 2551 อยู่แล้ว ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็เป็นองค์กรศาลฎีกาเหมือนกัน มีสภาพทางกฎหมายเป็นศาลสูงสุดของประเทศ การให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่เท่ากับเป็นการทบทวนโดยองค์กรวินิจฉัยที่สูงกว่าเช่นกัน
4. ในต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส และเบลเยียม ก็ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่เช่นกัน

เห็นด้วย เพราะว่า

1. การตัดสินใจอุทธรณ์เป็นวิธีการเฉพาะของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ (เฉพาะในศาลอาญาเด็ก ซึ่งเป็นศาลที่ตั้งขึ้นเป็นพิเศษ เมื่อหน่วยทหารหรือเรือรบอยู่ในพุทธบริเวณ หรือระหว่างใช้กฎอัยการศึก)

* ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์

2. ขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญที่ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยนักการเมืองถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะกระบวนการยุติธรรมปกติมี 3 ศาล ยกเว้นบางกรณีมี 2 ศาล เช่น คดียาเสพติด ล้มละลาย ภาษี หรือถูกจำกัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา โดยกฎหมายวิธีพิจารณา
3. สวนทางกับหลัก Due Process เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย
4. เป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหรือ ICCPR (International Covenant on Civil and Political Right) ที่บัญญัติว่า จำเลยย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาจากศาลที่สูงกว่า (Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก
5. แม้จะมีระเบียบให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ แต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะ
 - ก. อุทธรณ์ได้เฉพาะกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนคดี และต้องเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญและผู้ต้องคำพิพากษาไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีอยู่และจะต้องนำมาแสดงเพื่อประโยชน์ของตน ทั้งหากรับฟังพยานหลักฐานใหม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องหรือยกคำร้องได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ทางปฏิบัติไม่เคยมีคดีใดเลยที่ผู้ต้องคำพิพากษายื่นอุทธรณ์ได้เลย แม้จะเป็นคดีที่ผู้พิพากษาไม่อนุญาตให้นำมาไต่สวน
 - ข. การอุทธรณ์เฉพาะกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่เท่านั้น เป็นการนำหลักการรื้อฟื้นคดีอาญาตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเจตนารมณ์ไม่เหมือนกัน
 - ค. การอุทธรณ์ปกติควรอุทธรณ์ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และดุลพินิจ ไม่ใช่เฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผลคดีเปลี่ยนไป
6. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ปัจจุบันรับราชการมาไม่น้อยกว่า 20 ปี (เกษียณอายุ 70 ปี) เทียบเท่าผู้พิพากษาศาลฎีกาในปัจจุบัน มีประสบการณ์สูง มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตไม่น้อยกว่าศาลฎีกา ทั้งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ก็ผ่านงานระบบไต่สวนจากศาลชั้นต้น ที่นำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีข้าราชการทุจริต หรือระบบผสมคดีผู้บริโภครีหรือความวิธีพิจารณาที่แก้ไขใหม่ หรือทำคดีเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งมีคดีหลายประเภทที่สิ้นสุดในศาลอุทธรณ์ เช่น คดีคุ้มครองผู้บริโภค ยาเสพติด ทั้งปัจจุบันมีแนวโน้มจะให้คดีพิเศษต่าง ๆ ยุติที่ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จึงน่าจะพิจารณาคดีรอบคอบ
7. การเริ่มพิจารณาคดีที่ศาลอุทธรณ์แล้วจึงอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ทำให้ลดภาระจากศาลฎีกาได้มาก เพราะทุกวันนี้ศาลฎีกามีคดีค้างมากอยู่แล้ว มีการประชุมเพื่อเลือกสรรหาตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ กกต. หรือผู้พิพากษาไม่เป็นกรรมการสรรหาเลือกกรรมการให้องค์กรอิสระต่าง ๆ หลายองค์กร การเลือกองค์คณะมาตัดสินคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การพิจารณาคดีจึงใจไม่แจ้งหรือยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จมีจำนวนมาก ทำให้การทำงานของศาลฎีกาปกติทำได้น้อย นอกจากนี้การวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ กรณีมีการอุทธรณ์ขึ้นมาเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ไม่ใช่ข้อกฎหมาย ซึ่งจะต้องใช้เวลามาก จึงไม่สะดวก ไม่เหมาะสม